



SESIÓN PLENARIA ORDINARIA

ACTA No: 42
LUGAR: Recinto Concejo Municipal
FECHA: 22 de abril de 2025
HORA DE INICIACIÓN: 04:57 p.m.
HORA DE FINALIZACIÓN: 08:21 p.m.
PRESIDENTE: CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA
SECRETARIA (E): SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN T.

En el Honorable Concejo Municipal de Chía, Cundinamarca, el día 22 de abril de 2025, previa citación, se reunieron los miembros del Honorable Concejo Municipal de Chía con el fin de sesionar.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Buenas tardes.

Señorita Secretaria, llamamos a lista para verificación de quórum.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

Buenas tardes Honorables Concejales.

PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO	PRESENTE
JOHN EDWIN FUENTES CORREA	PRESENTE
IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTA	PRESENTE
ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ	PRESENTE
JAVIER ENRIQUE MORENO FORERO	PRESENTE
CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO	PRESENTE
JOHN ALEXANDER ROBAYO ALARCÓN	PRESENTE
JORGE HERNÁN SALZAR GORDILLO	PRESENTE
EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA	PRESENTE
VICTOR FERNANDO TORRES MORENO	PRESENTE
JAVIER ERNESTO VALDIVIESO FONSECA	PRESENTE
WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO	PRESENTE

Señor Presidente, le informo que se encuentran 12 Concejales presentes en la sesión.

En el transcurso de la sesión se hicieron presente los Concejales: Luis Felipe Galvis Ramos, Laura Giselle García Melo, Natalia Gil Loaiza.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Existiendo quórum y siendo las 4:57 p.m. del día 22 de abril de 2025, doy por instalada la sesión plenaria convocada para hoy.

Señora Secretaria, por favor, lea el orden del día.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

Página 1 de 46

ORDEN DEL DÍA 22 DE ABRIL DE 2025.

1. Llamado a lista y verificación de quorum.
2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día.
3. Continuación estudio en Segundo Debate del Proyecto de Acuerdo No. 04 de 2025 ***“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA Y ADICIONA EL ACUERDO 107 DE 2016 ESTATUTO DE RENTAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”***
Ponente: Honorable Concejal William Andrés Vela Lozano.

Está leído el orden del día señor Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorables Concejales, está en consideración el orden del día, anuncio que se va a cerrar, se cierra la discusión; señora secretaria tomamos votación por la aprobación o negación del orden del día.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO	PRESENTE
JOHN EDWIN FUENTES CORREA	PRESENTE
LAURA GISELLE GARCÍA MELO	PRESENTE
IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTA	PRESENTE
ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ	PRESENTE
JAVIER ENRIQUE MORENO FORERO	PRESENTE
CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO	PRESENTE
JOHN ALEXANDER ROBAYO ALARCÓN	PRESENTE
JORGE HERNÁN SALZAR GORDILLO	PRESENTE
EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA	PRESENTE
VICTOR FERNADO TORRES MORENO	PRESENTE
JAVIER ERNESTO VALDIVIESO FONSECA	PRESENTE
WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO	PRESENTE

Señor Presidente, le informo que hay 13 votos positivos por la aprobación del orden del día.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

De esta manera, queda aprobado el orden del día.

Siguiente punto.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

1. Llamado lista y verificación del quórum. Punto que ya fue evacuado.
2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día. Punto que ya fue aprobado



3. Continuación estudio en Segundo Debate del Proyecto de Acuerdo No. 04 de 2025 **“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA Y ADICIONA EL ACUERDO 107 DE 2016 ESTATUTO DE RENTAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”**

Ponente: Honorable Concejal William Andrés Vela Lozano.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorables Concejales continuamos en segundo debate el estudio del Proyecto de Acuerdo No. 04, quien es el Concejal Ponente el Concejal William Andrés Vela el Proyecto de Acuerdo No. 04 de 2025 **“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA Y ADICIONA EL ACUERDO 107 DE 2016 ESTATUTO DE RENTAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”**.

Me gustaría saber de la administración quién hace presencia.

SEÑORA YAKLIN DARIDZA CHAPARRO SALINAS, SECRETARIA DE PLANEACIÓN

Buena tarde Honorables Concejales, Presidente estamos el día de hoy el doctor Óscar Rojas en este momento se encuentra en la parte de atrás y como Secretaria de Planeación Yaklin Chaparro estamos acompañadas también del apoyo de la oficina asesora jurídica y apoyo de la Secretaría de Hacienda.

Gracias.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorable Concejal Andrés Vela ponente de este proyecto tiene el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL WILLIAM ANDRÉS VELA LOZADO, PONENTE

Gracias señor Presidente, un saludo cordial a la plenaria del Concejo Municipal, a las personas que nos acompañan en el recinto, que nos siguen en las diferentes plataformas digitales, un saludo especial; Presidente en el último debate surgieron algunas inquietudes por parte de los diferentes concejales, entonces a mí sí me parece conveniente que le demos el uso de la palabra a la Administración Municipal si existen también personas que quieran participar que también se les dé la oportunidad de poder expresarse frente a este importante Proyecto de Acuerdo y si le solicitaría de manera especial que a propósito de lo que se manifestó por parte de los representantes de la Administración Municipal e incluso por parte del señor Alcalde frente a las resultas de la actualización catastral.

Si bien es cierto y acá hay que dejar claro que este Proyecto de Acuerdo no tiene ninguna relación más allá de generar la que en su parte resolutive quede los descuentos por pronto pago las diferentes fechas si me parece conveniente que lo primero que se haga en este momento por parte de la Administración Municipal es que nos cuenten ese estado actual en qué estamos, cuándo que me den específicamente la fecha de cuándo llega la base catastral y que nos den de pronto un contexto a todos los concejales a los diferentes ciudadanos que están ansiosos de conocer esta información previo a que den respuesta a las preguntas que se plantearon por diferentes concejales en la sesión anterior.

Y por último que nuevamente los concejales si a bien lo tienen también hagan su participación, pero encarecidamente Presidente que por favor sea la administración las que nos indique el estado actual de esa actualización catastral.

Gracias Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted Concejal Ponente, un saludo muy especial a la Administración Municipal, Honorables Concejales, personas que nos acompañan en barras, personas que nos siguen en redes; siguiendo el orden que estableció el Concejal Ponente daría entonces el uso de la palabra a la Administración no sé quién desea iniciar su intervención para continuar con este estudio en segundo debate del Proyecto de Acuerdo No. 04, doctor Óscar Rojas tiene el uso de la palabra.

SEÑOR ÓSCAR HARVEY ROJAS CARRILLO, SECRETARIO DE HACIENDA

Gracias señor Presidente, con las buenas tardes, para usted, los Honorables Concejales, todas las personas que se conectan en este momento por las distintas redes y que nos acompañan aquí en las barras, los compañeros de la Administración, del Concejo y del municipio.

Efectivamente como lo solicita e indica el Honorable Concejal Andrés Vela Ponente este Proyecto de Acuerdo, la Administración Municipal está presente para continuar aquí en debate este importante proyecto que resulta para la Administración o que presenta la Administración ante ustedes y más para la comunidad en el entendido de que de los 7 artículos que tiene este proyecto 6 básicamente se refieren a beneficios para los contribuyentes de Ica y de Predial, temas que se han venido tratando y que ya cada día en cada debate estaremos tratando de abordar e ir resolviendo en la sesión anterior habían quedado una serie de consultas por parte de los Honorables Concejales y al respecto nosotros ya tenemos la respuesta.

Pero antes de esa respuesta como lo solicita el Honorable Concejal Ponente hacemos la breve o la reseña del proceso como tal ya que actualmente cursa ya con la base de datos que tiene la Administración, entonces eso es como el orden, entonces iniciamos como comentar qué ha pasado, en qué vamos, contestar si usted considera señor Presidente y Honorable Concejal Ponente podamos contestar las preguntas que ustedes hicieron o las que ustedes consideren también el día de hoy y la comunidad y sustentar lo que tenemos a alcance lo que debemos sustentar al respecto de este Proyecto de Acuerdo.

También decirle que aquí nos acompaña la doctora Luz Aurora y la doctora Yaklin que es importante porque en el proceso la Secretaría de Planeación tuvo a cargo la supervisión del contrato de IGAC y algunas de las pocas o muy importantes preguntas tienen una relación directa con el proceso que de alguna otra forma nos ayudará también a contestar si hay lugar. Entonces el proceso de actualización catastral ya hemos, parto de lo siguiente, el Proyecto de Acuerdo tiene un artículo y ese artículo que es el Artículo Primero que es al que se le ha dado la mayor importancia y relevancia tiene que ver efectivamente con la ampliación del plazo de descuentos del impuesto predial ¿Por qué?, porque hoy en el Acuerdo 107 que es el estatuto de rentas del municipio establece que para el pago del impuesto predial hay un descuento del 15% a marzo, que ya se acabó un descuento del 10% a abril, que ya está por terminar en 8 días y un descuento del 5% a mayo quedaría un mes.



Como la Administración Municipal en el proceso de actualización, en el proceso de liquidación la Secretaría de Hacienda no ha podido o no tuvo como tal la base de datos sino hasta el 4 de abril, nosotros desde ese 4 de abril inclusive estuvimos reunidos con el IGAC y adelantamos una serie de revisiones técnicas que como yo les decía en anteriores reuniones adelanta cada año la Secretaría de Hacienda y cada año en particular cuando hay actualización catastral más profundamente porque hay que revisar bien primero que todo las actividades económicas, tenemos que revisar los nuevos predios, tenemos que revisar los sujetos pasivos que coincidan como tal esos terceros, tenemos que verificar bien las variables que tiene una base estas de datos y hacer si vemos alguna inconsistencia las sugerencias o consultas a el IGAC por si algo de esto no vemos acorde con los temas en el cargue.

Entonces el 4 de abril nosotros recibimos la base, esa base se recibe, nosotros iniciamos el proceso el mismo 4 de abril, el 5, el 6 de abril, se recibe la base R1 y la R2 que como tal es una base de datos con información alfanumérica con los 66.000 predios aproximadamente y con esto básicamente se empieza a trabajar con el proveedor del sistema, los compañeros de la Secretaría de Hacienda que aportan o los técnicos el ingeniero de sistemas que apoya estos temas, hicimos una preliquidación la semana del , 7, 8, 9, la pre validación inicial, empezamos a clasificar la información la semana del 6, 7, 8, 9, 10 posteriormente hicimos algunas consultas de revisión al IGAC sobre unos temas precisamente de algunos predios, la semana del 13, 14, 15 que fue Semana Santa también estuvimos trabajando en esto, estuvimos en dos reuniones entre el viernes 11, estuvimos el lunes 14 en el IGAC precisamente y el día de hoy por temas básicamente de temas de forma que necesitábamos y veamos que al cargar la información se generaban unos pequeños cruces o temas técnicos para mejorar el proceso.

Entonces nosotros hicimos una preliquidación se empezó a validar empezamos a revisar por sectores por temas a mirar y a cruzar información y de esta forma estamos en ese proceso como lo había indicado el señor Alcalde de que nosotros nos eh el proceso de cargar solo la información se demoró más o menos 3 días y 3 días y después empezamos a revisar esa información para que cuando salga a producción se disminuyan los errores o se mitiguen un poco los errores o las inconsistencias y si bien es cierto lleguen a haber algún tipo de reclamaciones sean en menor proporción.

De esta forma es que precisamente en reuniones hablábamos con el IGAC de que estábamos con este Proyecto de Acuerdo acá que lo ideal era que está precisamente esta semana que ellos hacían esos ajustes de algunos formatos en general porque así lo establece también la Resolución 1040 que después de entregada la información uno puede hacer las observaciones, sugerencias para algunos ajustes que coincidían que ojalá esta semana ya esas pequeñas observaciones o ajustes estuvieran con eso nosotros ya empezábamos a cargar este fin de semana la base a más tardar el lunes, martes y que ya pudiéramos si Dios lo permite y ustedes a bien lo tienen no sé las condiciones técnicas del Concejo también se llegaron a dar poder incluirle de una vez las nuevas fechas de descuentos a la información, porque de no ser así lo que habíamos hablado con el señor Alcalde lo había expuesto es que esa última semana de abril a más tardar el 2 de mayo ya empezaríamos con la expedición de la facturación lo que tenemos estimado conforme a lo que les mencionamos y pues básicamente ahí lo que aspiramos es ya poder empezar a inclusive a facturar para unidades, para conjuntos y entregar y para donde hay volumen de contribuyentes y que se mitigue la ida a la misma alcaldía en el sentido de las filas y desde ese punto de vista también comentarles que la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Planeación en conjunto con el IGAC precisamente en la reunión de hoy hablábamos y en pasadas que hemos estado de la dinámica de la atención al contribuyente.



La Secretaría de Planeación en coordinación con ella se habilitó precisamente un punto de atención se adecuó para el IGAC donde se va a tener al IGAG y a una serie de profesionales de la Secretaría de Planeación que ya le comentará la doctora Yaklin cuál es el mecanismo y la Secretaría de Hacienda también tiene unos puntos donde van a estar con atención al ciudadano cerca de 12 puntos de atención inicialmente que tenemos planteados para que la comunidad se le agilice el proceso.

Se va a habilitar la página en esos 12 puntos de atención que vamos a tener aquí que va a ser aquí en la biblioteca va a estar 2 carros uno de la Davivienda y otro de otra entidad financiera para que las personas que quieran pagar de una vez lo hagan ahí mismo, se va a tener los datafonos para que las personas que quieran pagar con el medio electrónico también lo hagan. Entonces desde ese punto de vista es que se ha venido organizando, se ha venido conversando con ellos para que se sepan los tiempos de respuestas que ya si usted me lo permite la doctora les explicará y profundizará un poco más qué se tiene previsto ya en su momento para atender los reclamos de los contribuyentes en caso de algunas reclamaciones que van a surtirse cómo se van a ir solucionando de la mejor manera.

Entonces y también como lo solita algún concejal los videos que se tienen para que la gente se comuniquen están ya finiquitando y esperamos ya la otra semana poder ponerlos en funcionamiento donde se le da a conocer a la comunidad cada uno de estos temas sabiendo que el año pasado en el mes de septiembre octubre se sacaron unos videos donde se indicaron que era la actualización del por qué se socializó en todos los sectores proceso que se hizo con compañía de IGAC y demás pero ya ahorita que entra como tal la facturación es el momento preciso, entonces ese es un tema que lo que se había planteado que era alrededor de 20 días que íbamos a estas 2, 3 semanas a trabajar para que ya la primer semana de mayo ya la comunidad pueda tener su recibo pagar y empezar el proceso ya de algunos temas de paz y salvos que automáticamente se generan con las notarías y demás temas que de alguna otra forma la comunidad requiere para los procesos de compraventa de predios, inmuebles y demás,

Entonces eso es como lo que se ha hecho en estos días, no hemos parado, si bien es cierto la Administración o la planta de personal estuvo de descanso en Semana Santa los directivos y los contratistas estuvimos atendiendo, estuvimos en reuniones vuelvo y lo digo a internas validando temas precisamente de la base y avanzando con el propósito de más reuniones para la logística y estar listos para la primer semana de mayo poderle empezar a entregar los recibos o la facturación a los contribuyentes.

Ya respecto a lo que es el Proyecto de Acuerdo Honorables Concejales nosotros de este Proyecto de Acuerdo como ya lo hemos venido justificando tenemos una serie de inquietudes por parte de ustedes Honorables Concejales si ustedes a bien lo tienen inicio con esa contestación o hago también una pequeña reseña si ustedes me lo permiten y básicamente nosotros lo que estamos haciendo en este Proyecto de Acuerdo que son estos 7 artículos, en el Artículo Primero vuelvo y lo reitero estamos ampliando los solicitando inicialmente la facultad habíamos solicitado inicialmente la facultad para poder ampliar por decreto los plazos que es un tema netamente de procedimiento, es un tema que lo maneja la DIAN Bogotá, Medellín todas las ciudades pero que acá está por acuerdo los plazos establecidos y hay veces de pronto lo podemos revisar ahorita o más adelante es importante que la Administración tenga esta facultad no es facultad para que la Administración se abrogue un poder sobre los elementos del tributo, ni sobre el sujeto activo, ni pasivo sino ni el hecho generador ni la tarifa ni la base gravable no, porque eso es netamente sabemos que es competencia del Concejo pero sí en el tema procedimental y en este caso de los plazos de los descuentos, de los intereses de los beneficios tributarios.



Y desde ese punto de vista lo que buscábamos en este Artículo Primero precisamente sabiendo que una actualización catastral reiterando porque sé que de pronto ahorita en las preguntas que voy a contestar surgía en la última sesión unas dudas nuevamente sobre si era viable o no era viable que la actualización se hiciera, se implementara desde esta vigencia y ya voy a entrar en cada una de las preguntas o que se postergara para la siguiente vigencia y realmente nos quedamos en el Artículo Primero porque sabemos la importancia, pero realmente decirle a la comunidad y a ustedes Honorables Concejales que aparte de este Artículo Primero que son los descuentos también tenemos en el Artículo Segundo la aplicación de beneficios tributarios para intereses en ICA, en Predial, intereses moratorios.

El año pasado con el Acuerdo 226 se hizo una buena gestión se recaudaban alrededor de DIECISÉIS MIL MILLONES DE PESOS MILLONES DE PESOS M/CTE (16.000.000.000) la gente nosotros hicimos movimos todos los temas de cobro que nos corresponden como administración tributaria porque una cosa era llegarle a la gente sabiendo que venimos de una pos pandemia una situación económica un poco difícil y no tenerle un alivio y a bien tuvieron ustedes aprobarnos el Acuerdo 226 y la gente que le llegó de alguna u otra forma un requerimiento persuasivo un mandamiento de pago, una medida cautelar tuvo a bien tomar como tal alguno de los beneficios que se otorgaron en su momento con el Acuerdo 226 y se recaudó un ingreso importante para llegar a la meta del recaudo de Predial y de ICA y del mismo modo este año presentamos el mismo beneficio porque sabemos que hay una actualización catastral porque no toda la gente pudo pagar el año pasado, porque hay una cartera importante, porque le corresponde a la administración tributaria en este caso a la Secretaría de Hacienda la tarea del patito feo que es cobrar.

Ustedes vuelvo y lo reitero en todo momento salen a la comunidad en todos los sectores y de pronto la gente les hace reclamo y es que ¿por qué no se hace una obra, porque no se hace una vía, porque no hay seguridad, porque no hay un tema porque no hay el otro? Y todo eso cuando ustedes lo juntan con temas de educación de salud y juntamos pues los recursos son insuficientes y de alguna otra forma se por qué o cuál razón es la que la comunidad no haya podido llegar a pagar en años anteriores y haya una cartera importante de casi CIENTO CINCUENTA MIL MILLONES DE PESOS M/CTE (150.000.000.000) a diciembre del año 2023 y posteriormente casi CIENTO SETENTA MIL MILLONES DE PESOS M/CTE (\$170.000.000.000) A 2024, algo está pasando, pero algo está pasando también es decirle a la comunidad que la Administración Tributaria, la Secretaría de Hacienda tiene que adelantar el cobro de los impuestos tanto los de la vigencia como los que no se pagaron de años anteriores y nos corresponde porque si no lo hacemos tenemos una responsabilidad fiscal, tenemos que recaudar para poder suplir las necesidades en todos los sectores del municipio.

Pero aparte tenemos una responsabilidad en no cobro unos impuestos pueden llegar a que la Administración incurra Administración Tributaria incurra en unos procesos en que grandes tanto el más pequeño yo les digo una cosa Honorables Concejales yo le he cobrado perdóneme sin distinguir ni sexo, ni raza, ni credo, ni el que más tenga, ni el que menos tenga a todos por igual no me la paso verificando si es Pepito Pérez porque son volúmenes importantes, verificamos los primeros actos administrativos de determinación, de mandamientos, de medidas cautelares todo eso sí se revisa, claro que sí pero en definitiva cuando se sacan ya en conjunto de acuerdo a los volúmenes no vamos a mirar uno u otro y en ese sentido los que más deben, los más grandes constructores o no constructores residentes o no residentes, personas que son raizales y que sus papás les dejó una propiedad de alguna otra forma y que no han podido pagar por x o y razón porque el predio no lo han podido desarrollar por alguna actividad y si no han podido pagar a mí me toca cobrarles a todos y por eso mismo ustedes me hicieron el favor el año pasado

de aprobar a la Administración este Acuerdo 226 y esta vez presentamos en el Artículo Segundo lo mismo, poder tener un descuento del 70% de intereses en impuestos de ICA, de Predial ese es el primer descuento que nosotros estamos solicitando.

Luego un descuento del 60% hasta el mes de agosto y luego a diciembre del 50% son temas que podemos también revisar teniendo en cuenta las condiciones de que vive la comunidad o los contribuyentes, pero de alguna otra forma se han dado ustedes nos dieron la oportunidad la gente se le llegó y no se les ahorcó tuvieron la oportunidad de acceder a sus descuentos y uno dice "Pero ¿por qué los cumplidos sí no tienen descuento?" Los cumplidos tienen el descuento y por eso mismo está el Artículo Primero para que los cumplidos tengan la oportunidad de tener el descuento del 15% y que tengan si no alcanzaron a julio tener el descuento del 15% que lo tengan a agosto del 10%, o si no el 5% a septiembre, así sucesivamente.

Entonces desde ese punto de vista en ese Artículo Segundo vienen también beneficios de ICA en el Artículo Tercero nosotros Honorables Concejales y comunidad también como hicimos un proceso de censo lo reitero a muchas personas les están cobrando claro en ICA, se tiene la costumbre de que se abre el negocio porque de pronto la Administración Tributaria ha sido ineficiente, no hemos generado cultura tributaria de pago, entonces la gente cree con que ya abre va a la Cámara de Comercio ya quedó legal, entonces de pronto no le hemos enseñado y ahí nos hace falta ese proceso de cultura tributaria y que estamos en ese proceso de formación desde el colegio, desde la universidad y desde los que ya las personas jóvenes que abran su empresa que sepan que tienen que si están en una entidad territorial llámese municipio, ciudad o lo que sea que tienen que pagar unos impuestos por el desarrollo de su actividad profesional o de su negocio.

Y desde ese punto de vista muchos no lo han abierto y cuando uno ve y hace cruces pues habían 2.000 personas que no estaban inscritas y de alguna otra forma que habían 3.000 que ya no existían y que de alguna forma esos 2.000 no queremos venir a caerles con sanciones porque ya estamos haciendo persuasivos y lo que queremos es quitarle las sanciones por inscripción, si tienen sanción por pagar el impuesto extemporaneidad que les baje que es casi el 5% que es importante que les baje casi el 70% de esa sanción y si la persona no alcanzó a pagar esa sanción y ya le notificamos al aplazamiento que posteriormente les toca pagar el 10% sobre el valor de impuesto que ya no sea el 10% que sea el 60% y con eso lo que logramos es formalizar y empezar a generar cultura de pago.

Porque si ustedes ven dicen aquí no me cobraban o es que acá viene un tema es muy difícil para una Administración Tributaria que tenía o tiene 3 personas de planta 4 de planta lo digo hacia atrás ahorita y hacia atrás es muy difícil, por eso tenemos que tener un grupo de apoyo y humanamente hicieron lo que se pudo, pero muchos procesos toca terminarlos de adelantar, concluirlos para evitar que se pierdan los recursos que se incurran el día de mañana en que en temas de excepciones que la gente puede solicitar y demás, pero cuando se vuelve una costumbre de que el grande entonces ya sabe que como no me cobra una Administración Tributaria entonces yo me hago y o porque no tuve la oportunidad o no tuve el recurso entonces yo dejo y dejo y yo invierto en otras cosas y básicamente manejo mi flujo y al último que le pago a quién es al estado en cuanto a Administración Tributaria porque a la DIAN si le paga porque saben que al rato les cae la norma y no tiene reversa.

Pero entonces cuando viene la Administración Tributaria y adelanta su proceso entonces claro perdóneme pero aquí el malo del paseo es la Administración Tributaria, entonces ¿por qué adelantamos un proceso de cobro? y ahí lo sensibilizo en el sentido de que necesitamos cobrar y por eso venimos con este proyecto



pidiendo unos beneficios para el tema de descuentos de Predial, de intereses moratorio, de ICA de años anteriores para las sanciones de ICA de años anteriores para las facilidades de pago porque hoy tenemos el interés moratorio establecido en el 635 y lo queremos dejar con la tasa de interés corriente bancario porque las personas llegan se asoman no todos tienen el flujo y pues se van porque dicen "Yo como si me están cobrando es un interés del 25% y es con ustedes poderle dar esa oportunidad a los contribuyentes de que accedan porque es muy difícil y los entiendo cuando les dicen es que la persona que abrió el negocio y que vende poquito pero entonces que me llegó la administración y ahora qué hago y pues genera el miedo y entonces ese es un tema de cultura y pues viene una sanción y no se trata de sancionar se trata de formalizar de que esas personas que no estaban pagando empiecen a entender que tienen que con sus ingresos brutos generar un pago conforme a la actividad económica en la que se encuentren y a la tarifa que les corresponda Y se brinda la atención desde la Secretaría de Hacienda y Dirección de Rentas con las plataformas que están diseñadas y con los profesionales que están para que la gente se inscriba desde forma virtual.

Entonces desde ese punto de vista ese proyecto de alguna otra forma lo centramos solo en el tema Predial pero realmente es integral en el sentido de que pues lo que queremos buscar es algunos beneficios un poco más amplios para todos los contribuyentes y que de alguna otra forma eh lo habíamos dicho desde el Plan de Desarrollo dentro de las estrategias que teníamos los alivios que íbamos a hacer la actualización que íbamos a hacer el censo que de alguna otra forma lo que busquemos es empezar a que se sanen las finanzas para que ustedes mismos el día de mañana alguno de ustedes sus equipos que lleguen a tener el máximo cargo tengan los recursos con qué cumplirle a una comunidad, que iniciemos nosotros y que ustedes mismos el día de mañana lo tenga que la comunidad sienta que hay obras y para haber obras o hay se cubran las necesidades empieza a sentir que vale la pena pagar su impuesto, eso es difícil de entender sabemos que es muy eh charlado suena muy bonito pero la situación económica es difícil, pero vuelvo lo digo tenemos que hacerlo tenemos que cobrar al más grande como al más pequeño.

Y en ese sentido es que eh ese Proyecto de Acuerdo pues que ya señor Presidente aquí tengo pues ya la las respuestas a cada uno de los puntos que realizó los Honorables Concejales no sé si se ha da lugar usted nos permita brevemente poderlas mencionar y aquí hay preguntas o respuestas a todas y cada uno de las preguntas que nos hizo los Honorables Concejales, Honorable Concejal Pablo, Honorable Concejal Iván, el Honorable Concejal Robayo, el Honorable Concejal Natalia, la Honorable Concejal Angélica, el Honorable Concejal Javier.

Entonces, si usted así lo tiene a bien, me puede conceder el uso de la palabra para mi compañero, José David Domínguez, quien es contratista, con el fin de poder ir resolviendo casi cada una de las preguntas. De lo contrario, quedamos atentos al orden que usted nos indique y nos facilite señor Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Señorita Secretaria, declaramos la sesión informal.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

Se declara la sesión informal, señor Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE



Podrían continuar con la explicación, como lo manifiesta nuestro Secretario de Hacienda, respecto a las respuestas a las inquietudes presentadas en el anterior debate de los Honorables Concejales.

SEÑOR JOSÉ DAVID DOMÍNGUEZ, CONTRATISTA ALCALDÍA CHIA

Gracias, señor Presidente.

Con las buenas tardes para todos: Honorable Presidente, Concejal Ponente, Honorables Concejales y toda la comunidad que nos acompaña en la tarde de hoy.

En efecto, en la última sesión de debate del importante Proyecto de Acuerdo No. 04 de 2025, los Honorables Concejales realizaron diversas inquietudes.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Perdón, qué pena. Podría presentarse, por favor.

SEÑOR JOSÉ DAVID DOMÍNGUEZ, CONTRATISTA ALCALDÍA CHIA

Tiene toda la razón. Perdón, señor Presidente.

Mi nombre es José David Domínguez. En este momento soy contratista adscrito a la Secretaría de Hacienda del municipio de Chía.

En ocasión de las preguntas realizadas por parte de los Honorables Concejales en la sesión anterior, la Secretaría de Hacienda tomó atenta nota de todas y cada una de ellas, y se da esta oportunidad para brindar las respectivas respuestas.

La metodología que vamos a utilizar consiste en nombrar al Honorable Concejal que formuló las preguntas, leerlas y, posteriormente, otorgar la respectiva respuesta.

Comenzamos con las preguntas realizadas por el Honorable Concejal Pablo Castro.

La primera pregunta que nos realizó fue:

“Actualmente no se cuenta con uno de los elementos de la obligación tributaria, haciendo referencia a la base gravable.”

Nosotros, como administración, hemos entendido que la base gravable, de conformidad con lo que establece la normatividad vigente del impuesto predial para la vigencia 2025, quedó establecida y vigente mediante la resolución de clausura otorgada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, mediante la Resolución 2500000137 del 2024, del 27 de diciembre de 2024.

Esta resolución, en su parte resolutive, ordenaba la renovación del catastro y, a la vez, dejaba en firme las vigencias de los avalúos catastrales a partir del 1° de enero de 2025.

En relación con el motivo que generó esta pregunta del Honorable Concejal, debemos señalar que las dificultades técnicas para el cargue de la información, necesarias para realizar la respectiva liquidación del tributo por parte del gestor catastral, no afectan en esencia la existencia ni la vigencia de dicha base gravable,



ya que surte efectos jurídicos plenos al ser un acto jurídico de carácter general desde la fecha indicada, es decir, desde la fecha de su publicación.

Por tal motivo, la legalidad y aplicabilidad de la base gravable para la vigencia 2025 se encuentra debidamente definida, de conformidad con el ordenamiento jurídico.

La segunda pregunta que realizó el Honorable Concejal fue:

“¿Cuáles han sido las reclamaciones que ha realizado el municipio al gestor catastral?”

A esto damos respuesta de la siguiente manera:

Nosotros, como administración, queremos poner en conocimiento del Concejo Municipal que hemos tenido una comunicación constante y permanente con el gestor catastral, es decir, con el IGAC, en cumplimiento y en el marco del seguimiento de las labores de actualización y administración del catastro en el Municipio.

No solamente, como lo explicaba el Secretario de Hacienda, en ocasión a las últimas actividades de las dos semanas en cuanto a las preguntas e inquietudes que hemos recibido, sino desde el inicio mismo del proceso de actualización. La Secretaría, como tal, no ha dejado de acompañar dicho proceso.

Por tal motivo, en esa misma línea, nosotros hemos sido informados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que es nuestra entidad catastral responsable, acerca de diversas dificultades técnicas que actualmente están afectando dicho sistema, y las cuales han tenido un impacto en los procesos de consulta, carga y actualización de la información catastral, tanto para los ciudadanos como para los contribuyentes que son nuestra prioridad y también para nosotros como entidad territorial.

Estas dificultades han sido reportadas formalmente por parte de la administración, y hemos realizado las respectivas gestiones ante el gestor catastral en procura de garantizar ese acceso oportuno que todos deseamos, especialmente desde la administración: un acceso, además de oportuno, confiable y eficiente a la información catastral, para así evitar afectaciones en los procesos de liquidación del impuesto predial.

Por tal motivo, hemos realizado comunicaciones formales en las cuales hemos solicitado información, y adicional a ello, la priorización de la entrega de nuestra base catastral, para poder hacer la respectiva liquidación. Entonces, si hemos hecho las actuaciones necesarias y hemos realizado las acciones legales y pertinentes que nos competen, tanto desde la Secretaría de Hacienda como desde la administración municipal.

Dando respuesta al tercer punto:

El Concejal Pablo Castro nos hacía la pregunta acerca de: “La afirmación según la cual, en materia tributaria, debe haber pago para poder proceder con las respectivas reclamaciones.”

Frente a esta afirmación, debemos tener en cuenta que, en consideración de que los actos administrativos de determinación de las obligaciones tributarias permiten a los contribuyentes ejercer su derecho a la defensa y a la contradicción, estos recursos están previstos en la misma normativa que regula los actos administrativos. Específicamente, hablamos de los actos de determinación y del recurso de reconsideración, los cuales pueden ser resueltos por la administración.

Dicha resolución también es susceptible de ser objeto de los medios de control establecidos en la Ley 1437 de 2011.

Entonces, la afirmación realizada por el Concejal no es del todo cierta, ya que, para poder presentar las respectivas reclamaciones, no es obligatorio proceder con el pago previo, dado que estas reclamaciones se encuentran plenamente procedentes y están estipuladas dentro del marco de los actos de determinación.

Sin embargo, es importante señalar que si la inconformidad del contribuyente se presenta frente al avalúo catastral como tal, esas reclamaciones no deben dirigirse a la Secretaría de Hacienda del municipio de Chía, sino ante nuestro gestor catastral, es decir, el IGAC. Esto, debido a que es esta entidad quien tiene el dominio, la potestad y la facultad legal para resolver esas inconformidades o discrepancias del contribuyente, de conformidad con la información que ellos mismos nos suministran, toda vez que son actos del gestor catastral los que así lo ordenan.

En cuanto a la cuarta pregunta, la cual hacía el...

HONORABLE CONCEJAL WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO, PONENTE

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Qué pena, Concejal Ponente.

HONORABLE CONCEJAL WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO, PONENTE

Gracias, Presidente. No, es que, previo a que continúe, y para no perder el hilo de la conversación, de lo que he escuchado frente a las preguntas que se han planteado, me surge la siguiente inquietud:

La pregunta habla de reclamaciones, y usted nos responde que se han empleado comunicaciones. Una cosa es comunicarme yo con el contratista, en este caso con el gestor catastral, y por eso esperé que contestara la siguiente pregunta.

Usted manifiesta que, en efecto, si nosotros tenemos algún requerimiento, pues yo no voy a ir a la administración, sino que tengo que acudir al ente catastral. Para nadie es un secreto que quien regula o quien actúa como autoridad catastral frente a posibles incumplimientos de estas entidades es la Superintendencia de Notariado y Registro.

Creo que la pregunta, y aquí quisiera que el Concejal Pablo Andrés nos complementara si era esa su intención, a mí sí me genera mucha inquietud. Yo la entendí así:

¿Si la administración municipal, sabiendo que quien ejerce la vigilancia y control es la Superintendencia de Notariado y Registro, acudió o no a esa entidad realizando alguna reclamación frente a algún incumplimiento del contrato? ¿O fue simplemente una comunicación de acompañamiento directamente con el gestor catastral?

Porque, básicamente, entre contratista y contratante seguramente se cruzarán comunicaciones para continuar con la ejecución del contrato. Pero diferente es y

aquí me voy a permitir compartir una infidencia personal que, desde la Superintendencia de Notariado y Registro, como acá se nos ha informado por parte de alguna persona que se reunió con el superintendente, se nos haya dado una información distinta, que es justamente la que le estamos preguntando a usted.

Entonces, frente a eso, díganos: ¿existe o no existe alguna reclamación formal frente al incumplimiento contractual con la autoridad catastral que contrató el municipio de Chía?

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Pablo.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Gracias. Y gracias también al Concejal Ponente por hacer esa advertencia.

Efectivamente, cuando hablo de actuaciones de orden legal, es por el impacto gravísimo para la ciudadanía en torno a no poder adelantar ya vamos a arrancar el quinto mes del año y que no tengamos la oportunidad de expedir los comprobantes fiscales necesarios para los actos escriturarios de disposición.

Eso, claramente, pone en evidencia que no se ha liquidado el impuesto, porque no han llegado las bases catastrales. Luego hay un incumplimiento.

Aquí no me refiero a si se han tratado de manera cordial y amable, y se han cruzado correos electrónicos. No. Como bien lo dice el Concejal Vela, para mí es evidente que hay un incumplimiento.

Las razones ya sean de orden tecnológico, técnico o logístico, le garantizo que para la ciudadanía son completamente irrelevantes. En ese orden de ideas, dentro de ese convenio interadministrativo, donde el IGAC actúa no como autoridad catastral, sino como gestor catastral, el deber de la administración es realizar requerimientos y poner en conocimiento de la Superintendencia de Notariado y Registro, que desde el año 2019 es el ente de inspección, control y vigilancia de los entes catastrales, incluido el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, aunque actúe más como gestor que como autoridad.

Me refiero a eso. La doctora Yaklin entiendo que es la supervisora de ese contrato debería establecer si, a través de la oficina jurídica, ya se han entablado requerimientos para apremiar o declarar ese incumplimiento por parte del gestor catastral. Eso por un lado.

Pero, por otro lado, Concejal Ponente, con respecto a la respuesta que dio el doctor Domínguez, usted vuelve a hacer referencia a esa resolución que el doctor Rojas me contestó mediante un derecho de petición que presenté el pasado 17 de marzo. En dicha respuesta se ordena la incorporación de las bases catastrales y, con eso, entonces se da por clausurado el proceso y se entiende que entra en vigencia a partir del primero de enero de 2025.

Sin embargo, doctor Rojas y doctor Domínguez, compañeros, está el artículo séptimo de la Resolución 746 de 2024, que es del mismo Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Esta resolución disciplina la exigencia en cuanto a que el acto administrativo que aprueba los valores comerciales de los predios formados o actualizados debe ser publicado, ojo con esto, antes del acto de clausura.

En el último inciso de ese artículo séptimo, que me permito leer, dice a la letra:

“Una vez finalizados o cerrados los procesos de formación o actualización catastral, se deberá expedir un acto administrativo de clausura, en el cual el gestor catastral ordenará la descripción de la base de datos catastral de los predios que han sido formados, o la renovación de la inscripción en la base de datos catastral de los predios que han sido actualizados, y determinará la vigencia fiscal de los avalúos catastrales a partir del 1° de enero del año siguiente al cierre de los procesos mencionados.”

Y aquí viene lo importante:

“Este acto administrativo es de carácter general, debe ser publicado de acuerdo a los términos de la Ley 1437 de 2011, y comunicado a la Superintendencia de Notariado y Registro y a la Dirección de Regulación y Habilitación del IGAC.”

Además, en otro inciso se señala:

“La aprobación de los valores comerciales de los predios resultantes de los procesos de formación y actualización catastral debe ser realizada por el gestor catastral mediante acto administrativo, el cual debe ser expedido antes de la clausura o cierre de dichos procesos. Este acto administrativo es de carácter general y debe ser publicado conforme a las leyes, a los términos del CEPACA, o a la norma que lo modifique, adicione o derogue.”

Yo creo, compañeros Concejales, que nos queda muy difícil negar que haya descuentos por pronto pago, que es básicamente la esencia de este Proyecto de Acuerdo.

Pero, a diferencia de lo que decía a inicios en su exposición en sesión pretérita el asesor Valencia, que esto no tenía nada que ver con la actualización catastral, pues obvia que tiene que ver. Porque si no hubiese habido mora en la entrega de las bases, no estaríamos atendiendo este Proyecto de Acuerdo.

Adicionalmente, y aquí fue cuando ya el asesor Valencia, en la sesión en que estuvo presente, explicó por encima la parte tributaria, dijo que no se iba a meter en la parte catastral. Desde luego, entiendo que no es su experticia ni su especialidad. Pero es que necesariamente una cosa va ligada a la otra.

¿Cómo vamos a explicarle a la ciudadanía, con el video que saca el alcalde Leonardo Donoso el 3 de abril de 2025, diciendo que la noche anterior, es decir, el 2 de abril habían recibido por fin las bases catastrales, que con la Resolución del 27 de diciembre ya quedó actualizado el catastro del municipio? ¿Que ya se generó la formación y actualización? ¿Dónde están? ¿Dónde se publicaron? ¿Dónde se notificaron?

Es demasiado forzada, doctor Rojas, la interpretación que ustedes están haciendo. Disculpeme que me extendí, pero es que una cosa sí tiene que ver con la otra.

Gracias, Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Continuamos con la intervención de la administración.

SEÑORA YAKLIN DARIDZA CHAPARRO SALINAS, SECRETARIA DE PLANEACIÓN

Honorables Concejales, buena tarde.

Bueno, voy a dar respuesta a lo solicitado por el Concejal Pablo Andrés en reiteradas ocasiones, frente a las Resoluciones y a la publicación de las mismas.

Existe la Resolución No. 250000058 de 2024 del 14 de junio de 2024, “Por medio de la cual se ordena el inicio del proceso de actualización catastral con enfoque multipropósito, en la zona urbana y rural del municipio de Chía, departamento de Cundinamarca.” Esa, digamos, es el punto de partida de todo el proceso catastral de actualización.

Luego vienen dos resoluciones adicionales, que son las que se mencionan en el artículo séptimo de la Resolución 746, así como en la Resolución 1040, las cuales fueron publicadas en el Diario Oficial y también nos fueron enviadas a nosotros mediante correos electrónicos y notificados debidamente.

Estas resoluciones son:

Resolución No. 2500001134 de 2024 del 27 de diciembre de 2024, mediante la cual se aprueban las zonas homogéneas físicas y geoeconómicas, y la determinación del valor unitario o integral de propiedad horizontal, por tipo de construcción o tipología constructiva, de los predios actualizados catastralmente, correspondientes a la zona urbana y rural del municipio de Chía, departamento de Cundinamarca. Esta es la resolución mencionada en el artículo séptimo.

Resolución No. 250000137 de 2024, también del 27 de diciembre, mediante la cual se ordena la renovación de la inscripción en el catastro, correspondiente al proceso de actualización catastral.

¿Qué quiere decir? Que, al iniciar, exista una base catastral desde el 27 de diciembre y exista una inscripción. Todo el proceso se dio. ¿Qué sucede? Todo esto debe realizarse antes del 31 de diciembre, y así lo establece la misma normatividad, como usted lo menciona: está en la Resolución 746 y en la última, que es la 1040.

Esto lo aclaro para precisar que existen tres resoluciones, y las puedo remitir en este momento al Concejo Municipal para que puedan ser leídas por los respetables Concejales.

Adicionalmente, nosotros contamos con otras resoluciones: cuatro resoluciones donde se hace la suspensión del sistema nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros tenemos una base catastral voy a dar un ejemplo relacionado con contratación, hacemos un proceso y obtenemos la información en SECOP. Sin embargo, en la Contraloría Departamental debemos reportar en un aplicativo que se llama SIA (Contralorías y SIA Observa). A esos aplicativos hay que subir las bases de información mediante archivos planos.

Sucede lo mismo con las bases catastrales. Las que estaban listas al 27 de diciembre deben subirse al Sistema Nacional Catastral. Y si ustedes revisan las cuatro resoluciones de suspensión, estas indican que, cuando se inició el proceso de carga con los validadores creados para la actual vigencia, hubo errores en la carga de información.

Página 15 de 46

Quienes hemos trabajado en el sector público sabemos lo que implica la validación de sistemas. Esto ocurre frecuentemente en las Secretarías de Hacienda y en las oficinas de contratación: al hacer cargues de información, se utilizan validadores para asegurar que los datos en archivos planos se suban con toda la información requerida, para permitir posteriormente reportes y verificaciones.

El Sistema Nacional Catastral no contaba con esos validadores adecuados. ¿Qué hicieron? Realizaron una renovación de los sistemas de información, y ese fue el inconveniente principal que enfrentó el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).

Si ustedes verifican, Chía no fue el único municipio (de todos los con los que trabajó el IGAC en la vigencia 2024) que tuvo estos retrasos. Y esto fue porque Chía es uno de los municipios más grandes.

Los municipios más pequeños empezaron a desaparecer del sistema más rápido porque su información catastral era menor y más fácil de cargar. Chía, en cambio, tiene aproximadamente 7.894 hectáreas, y en esas se realizó la actualización catastral, conforme a la propuesta presentada por el mismo IGAC.

Ese cargue de información presentó muchísimos inconvenientes técnicos, lo cual nos llevó a realizar múltiples mesas de trabajo, reuniones, y gestiones tanto con la oficina jurídica como con la oficina de contratación.

Ahora, ¿existía un incumplimiento del contrato? En realidad, no existe un incumplimiento contractual, porque las resoluciones están emitidas, la información existe, y el problema se originó en el sistema nacional de información catastral, a nivel nacional. Esto incluso se menciona expresamente en las mismas resoluciones.

Tal vez es un tema muy técnico que yo, como contadora, trato de explicarlo en términos más aterrizados y comprensibles para que todos lo entendamos. Y esto sí quiero explicárselo también a la ciudadanía: la base catastral sí existe desde el 27 de diciembre de 2024. Que no se haya podido subir al sistema nacional en su momento, y que luego, una vez cargada, se entregue a la Secretaría de Hacienda y al supervisor del contrato, es un asunto completamente distinto.

Después de que la información es validada, es cuando se hace la entrega oficial. Y es importante aclarar que esto no es la primera vez que sucede. Aquí en el municipio de Chía, la liquidación del impuesto predial nunca se ha hecho el 1 de enero, ni siquiera el 1 de febrero. Generalmente se hace hacia finales de febrero o incluso en marzo. Estas son las fechas habituales en que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi entrega la información a los municipios donde actúa como gestor catastral.

Por eso menciono que, aunque sí hubo inconvenientes en los sistemas de información, es necesario dejar claro que el IGAC no entrega las bases catastrales el 1 de enero ni a Chía, ni a Tocancipá, ni a ningún otro municipio, porque hacen procesos de validación de información que requieren tiempo.

Esto es importante aclararlo, y me parece muy válido lo que dice el Concejal Pablo Andrés: debemos explicarle a la ciudadanía por qué ocurrió el inconveniente y por qué, hasta la fecha, no se contaba con toda la información completamente cargada.

Una vez se entrega la información, se desarrollan mesas de trabajo adicionales y validaciones técnicas. Actualmente, la Secretaría de Hacienda se encuentra en



proceso de carga y validación, y existe también un acompañamiento fiscal por parte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

Estamos, en efecto, culminando ese proceso, y eso es también lo que va a explicar el doctor Óscar Rojas. Pero si era importante aclarar cuál es el proceso y por qué, a la fecha, no existe un incumplimiento por parte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

Gracias.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorables Concejales, por favor, permitamos que la administración termine de contestar las preguntas. Les solicito que anoten o tengan presente qué otras inquietudes surgen después de estas respuestas, y cuando volvamos a dar la ronda nuevamente para los Concejales, puedan intervenir.

De lo contrario, se nos sale de las manos el debate, y la idea es que de manera organizada podamos dar continuidad. Si no, esto se convierte en un diálogo desordenado en el que no se avanza; y creo que es muy importante tener claridad frente a todas esas inquietudes que se han manifestado en este debate, y también frente a las que se van a seguir generando.

Sabemos que este proyecto es muy importante, y más aún cuando la verdad le decimos a la administración que se quieren hacer descuentos sobre algo que aún no conocemos completamente. Por eso es fundamental que dejemos las cosas claras, porque la responsabilidad que tenemos aquí frente a las finanzas del municipio es muy grande.

Puede continuar la administración municipal.

SEÑOR OSCAR HARVEY ROJAS CARRILLO, SECRETARIO DE HACIENDA

Gracias, señor Presidente.

Efectivamente, como lo manifestaba la doctora Yaklin, y como lo solicitaba el Honorable Concejal Pablo, se expidieron los actos administrativos que usted menciona en la resolución del IGAC.

Posteriormente, se expidió el acto administrativo por el cual se aprobaron las zonas homogéneas. Este es un tema netamente interno del IGAC, que emitió la Resolución 25000134 del 27 de diciembre y, posteriormente, mediante la Resolución 25000137, ordenó la renovación e inscripción en el catastro como parte del proceso de actualización catastral.

Y parto de esa pregunta para señalar que, en ese mismo acto administrativo que fue publicado en el Diario Oficial como lo exige la ley, se estableció como fecha de entrada en vigencia el 1 de enero de 2025. Es decir, los nuevos avalúos catastrales entran a regir desde esa fecha, independientemente de los retrasos posteriores en el cargue de la información para la liquidación, como ya lo explicó la doctora Yaklin.



En efecto, el proceso estuvo suspendido desde el 30 de diciembre, cuando se emitieron las cuatro resoluciones que suspendieron la entrega de la base de datos por motivos técnicos o tecnológicos. Es un tema procedimental.

Uno podría preguntarse: *“¿Cómo entra en vigencia el 1 de enero si la base solo fue entregada el 4 de abril?”* Efectivamente, el proceso estuvo suspendido hasta el 28 de marzo, y la base nos fue entregada el 4 de abril. Desde entonces iniciamos el proceso de pre liquidación, pre validación y es en ese punto en el que actualmente nos encontramos, conforme a lo que informó el señor alcalde. Esperamos que a finales de abril podamos tener todo listo para imprimir la facturación y entregarla a los contribuyentes.

Desde ese punto de vista, hemos adelantado el proceso con total responsabilidad. Queríamos, señor Presidente y Honorables Concejales y no por capricho, dejar en claro que, ya con la administración tributaria en conocimiento de los avalúos catastrales aprobados por el gestor catastral, en este caso el IGAC, mediante un acto administrativo legalmente expedido y vigente, el hecho de que no apliquemos la liquidación o el cobro del impuesto predial podría representar una omisión de nuestros deberes funcionales.

Esto, aunque no soy abogado, podría derivar en responsabilidad legal, disciplinaria, fiscal e incluso penal, porque, de alguna manera, desde el año pasado, cuando presentamos el presupuesto, ya habíamos contemplado ingresos asociados a la actualización catastral. No todos los recursos están incorporados, pero sí una parte.

Dejar de hacer el cobro significaría incurrir en posibles faltas frente a nuestras funciones, especialmente para mí, como administrador tributario. Entendemos que ya está publicado. Sé que, de pronto, suena contradictorio y es importante decirlo: que la comunidad vea que aplica para el otro año. Pero, desde ese punto de vista, la consecuencia del monto que se dejaría de percibir realmente podría ser muy significativa.

Desde esa perspectiva, reitero que se ha cumplido con cada uno de los pasos, y estamos actualmente en el proceso de validación y carga, por lo cual empezamos a facturar, sí, unos meses después. Efectivamente, tiene razón el Honorable Concejal en cuanto a que el proyecto tiene una relación directa con lo que se plantea en el artículo primero, porque lo que se propone es ampliar el plazo para el pago de los impuestos. Y estos impuestos, precisamente, son producto de esta actualización, para que los ciudadanos puedan acceder al beneficio del 15%, ya que el del 10% está por terminar y el del 5% también está próximo a vencerse con los plazos originalmente establecidos en el Acuerdo 107.

Lo que se busca es ampliar dichos plazos bajo el mismo criterio de equidad e igualdad: Tres meses para el 15%, el siguiente mes para el 10% y otro mes adicional para el 5%. De alguna forma, este sería el alivio para aquellos contribuyentes que han estado pendientes, que son cumplidos y que desean pagar, pero que por diversas razones, como lo han expresado los Honorables Concejales y la ciudadanía a través de sus reclamos y peticiones, no han podido hacerlo.

Como lo explicó también la doctora Yaklin, desde la supervisión del contrato con el área de contratación se realizaron las respectivas revisiones y, efectivamente, no se encontró un incumplimiento contractual. Por ende, la supervisión no adelantó ningún tipo de requerimiento formal. De pronto, a lo que hacía referencia mi compañero José es que, de alguna manera, lo que insistíamos era en salir lo más pronto posible de esa suspensión. Hicimos requerimientos, sí, pero fueron más en tono de peticiones urgentes para poder contar con la base catastral lo antes posible, ya que necesitábamos iniciar el proceso de facturación.

Eso como complemento a lo que ya se había manifestado, señor Presidente, en la intervención del Honorable Concejal. Si ustedes consideran, continuamos con las preguntas. Íbamos en la cuarta pregunta del Honorable Concejal Pablo.

HONORABLE CONCEJAL WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO, PONENTE

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Ponente.

HONORABLE CONCEJAL WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO, PONENTE

Es que no escuché la respuesta. Mire, le quiero contar algo. Voy a leer la siguiente pregunta que se le hizo hace 30 días a la Superintendencia de Notariado y Registro, dentro de su función de inspección, vigilancia y control de la gestión catastral:

“¿Ha recibido la Superintendencia de Notariado y Registro alguna queja formal o solicitud de apertura de investigación, ya sea de oficio o a petición de parte, relacionada con presuntos incumplimientos contractuales, deficiencias técnicas o afectaciones a los derechos de los usuarios durante el desarrollo del proceso de actualización catastral del municipio de Chía?”

Ellos ya dieron su respuesta. Yo solo quiero saber una cosa de parte de la administración municipal: ¿Hubo o no hubo alguna reclamación formal de incumplimiento frente al contrato que se suscribió entre el IGAC y el municipio de Chía?, No necesito nada más. Ellos fueron contundentes.

Gracias, Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted, Concejal Ponente.

SEÑOR OSCAR HARVEY ROJAS CARRILLO, SECRETARIO DE HACIENDA

Lo decía y lo reitero, Honorable Concejal Andrés Vela.

Ya lo mencionó. Si usted tiene a bien, puede intervenir la doctora Yaklin como supervisora del contrato. Ella ya lo manifestó: No hubo, por parte de la administración, un incumplimiento contractual, desde el punto de vista de la supervisión. Esto en el entendido de que los actos administrativos fueron emitidos conforme a los términos establecidos en la Resolución 1040 y en las demás resoluciones del IGAC.

Lo que ocurrió fue un proceso de suspensión, también determinado por el IGAC, bajo resoluciones y actos administrativos debidamente expedidos. Durante ese tiempo, el IGAC no podía entregar la base porque se encontraba realizando validaciones y cargues en el sistema de información.

Y, como lo reiteró la doctora Yaklin, estuvimos en el seguimiento constante: Aparecimos en la lista de los 100 municipios en enero, luego el 20 de enero, después el 8 de febrero en los 70, luego en los 48, hasta estar dentro de los 18, y finalmente, desaparecimos de las resoluciones de suspensión.

Todas estas resoluciones fueron compartidas con ustedes, Honorables Concejales. Y, de alguna forma, esas resoluciones están amparadas en lo que establece la normativa del IGAC, que le otorga la facultad legal para adelantar dichos procedimientos en los casos técnicos que lo requieran por esos manejos o temas de validación técnica. Entonces, desde ese punto de vista, es que la doctora precisamente hace la claridad de que, como se emitieron las dos o tres resoluciones a tiempo, fueron publicadas, y luego estuvieron unas resoluciones de suspensión, no se había evidenciado un incumplimiento.

Efectivamente, para la administración, se hicieron requerimientos solicitando que se adelantara lo más pronto posible la entrega de la base, pero como tal y le cedo la palabra a la doctora Yaklin para que lo termine de reiterar, no se hizo una reclamación ante la Superintendencia de Notariado, ya que no se establecía un incumplimiento.

Doctora Yaklin.

SEÑORA YAKLIN DARIDZA CHAPARRO SALINAS, SECRETARIA DE PLANEACIÓN

Bueno, muchísimas gracias por cederme la palabra. Realmente, por parte de la supervisión del contrato a mi cargo, no existe ninguna solicitud, ni al Instituto Geográfico Agustín Codazzi ni a la Superintendencia de Notariado.

Recordemos que todas las resoluciones que ellos han expedido llevan copia a la Superintendencia de Notariado, y son publicadas en la página del IGAC y en el Diario Oficial, también con copia a la administración municipal. Ellos dan cuenta y conocen de lo que está sucediendo frente a las suspensiones de la entrega de información del sistema nacional catastral.

Entonces, digamos que no hay motivo por el cual esta supervisión hubiera hecho un requerimiento formal a la Superintendencia.

SEÑOR OSCAR HARVEY ROJAS CARRILLO, SECRETARIO DE HACIENDA

Como lo decía la doctora Yaklin, lo solicitó el Honorable Concejal Andrés: no se hizo por parte de la Secretaría de Planeación ni de Hacienda. En su momento, sí se solicitó efectivamente que se entregara la base en el menor tiempo posible. Si de alguna forma lo hicimos, enviamos copia a los entes respectivos, pero básicamente todo dentro del marco de que se estaba cumpliendo con las resoluciones, las cuales fueron legalmente publicadas e informadas de carácter general, y ya tenían presunción de legalidad, aplicando a partir del 1° de enero.

Entonces, es difícil de pronto decir, “¿pero cómo?”. Las resoluciones fueron expedidas, y nosotros básicamente no recibimos la base. Y así hubiera o no hubiera actualización, como he dicho todos los años, las bases no se reciben sino hasta el 20 de enero, y el cobro generalmente empieza la primera semana de febrero en todos los municipios.

Por lo tanto, el hecho de que no entre o no se cobre el primero de enero, no quiere decir que no deba cobrarse. No quiero, con esto, justificar el retraso, pero



efectivamente por eso el IGAC tuvo unas publicaciones de unas resoluciones de suspensión. Posteriormente, ellos adelantaron su proceso tecnológico y técnico de validación, y nos entregaron la base el 4 de febrero. Entonces ya con el proceso de validación que realiza la administración, después de eso, hemos estado trabajando en la validación y en la carga, por lo cual, a finales de abril y principios de mayo, ya estaremos en condiciones de iniciar la liquidación para cumplir con la norma. Nos corresponde adelantar el cobro en esta vigencia.

Continuando con las preguntas:

Seguiré con la siguiente pregunta después de la cuarta pregunta del Honorable Concejal Pablo, que se hizo en la sesión del 8 de abril. Luego responderemos las que estén pendientes aquí, señor Presidente, como usted lo indicó.

Como el Honorable Concejal Pablo indique que le surge una inquietud sobre la metodología implementada por el IGAC, argumentando que no se revisaron las visitas a los predios objeto de la actualización.

Respecto a esta pregunta, quiero decirles que este proceso, conforme a las leyes, e incluso en el Plan de Desarrollo del gobierno nacional actual, en los artículos correspondientes del plan, incluye el catastro multipropósito. Y, dentro del Decreto 148 de 2020 y la Resolución 388 de 2020 del IGAC permitió a los gestores catastrales actualizar la información de predios haciendo el uso de tecnologías y datos secundarios, todo dentro del marco técnico validando y respetando el debido proceso de los ciudadanos, quiero decir que con este proceso de catastro multipropósito ya no se realiza puerta a puerta como en algún momento se llegó a realizar el censo, sino que ya se utilizan herramientas tecnológicas que tiene el IGAC para hacer este procedimiento, desde ese punto se adelantaron por zonas y en ese sentido la supervisión del contrato estuvo atenta a cada uno de estos procesos. No sé si la Dra. Yaklin quiera hacer alguna aclaración respecto a lo que realizó el IGAC en campo y como se hicieron esas revisiones en su momento con cada uno de los equipos que se establecieron.

SEÑORA YAKLIN DARIDZA CHAPARRO SALINAS, SECRETARIA DE PLANEACIÓN

Lo que voy a explicar es lo que se expuso en las mesas de la socialización para la actualización catastral, mesas a las cuales fueron invitados. Existen todas las maneras para identificar y los componentes que hacen parte de esta actualización catastral; los métodos que se trabajaron con el IGAC establecidos en la Resolución 1040, menciona que hay una recopilación de imágenes aéreas a través de dispositivos como avionetas y drones, que es una actividad indirecta de recopilación de información; existe una colaborativa que tuvo un centro de operación en Centro Chía, teníamos entre cuarenta y sesenta personas que se rotaban estando en el centro y en campo; esa recolección de información entre lo colaborativo y lo directo fue la manera en que se recopiló la información y de cara a la comunidad finalmente no se va a ir puerta a puerta, eso se explicó de manera reiterativa en las más de doce socializaciones, de las cuales se cuenta con los registros fotográficos, videos y el acompañamiento de algunos concejales que estuvieron en algunas oportunidades.

Alguna información y uno de los métodos fue el directo, por parte de funcionarios del IGAC que llegarían a los predios susceptibles de modificaciones catastrales. Resulta que con la verificación de información por parte del IGAC que verificaba si existían modificaciones y solo asistía directamente a los lugares donde se requerían ciertas visitas para corroborar o verificar los datos que debían adicionar a esta actualización catastral. La manera colaborativa que también se realizó con algunos



concejales, que hicieron algunas consultas, se acercaron al centro operativo municipal y la ciudadanía que también nos hizo consultas, establecía que los titulares de los predios que tenían modificaciones podían dirigirse directamente al centro de operaciones municipal en Centro Chía y realizaran la actualización de los datos de su predio y fueran entregados en este centro de operación municipal, esto fue múltiple explicación, se roto por redes, se explicó mediante socializaciones con la comunidad, se explicó acá en el Concejo Municipal, si informó en todas las redes del municipio. Entonces, desde el inicio de la solicitud al Honorable Concejo Municipal los recursos para cumplir con la meta de la actualización catastral se informaron en estas mesas de trabajo acá en el Concejo, las socializaciones que se hizo a la comunidad y el día de hoy nuevamente les reitero las tres maneras en que se recolecto la información. Les recuerdo que es la manera indirecta, directa y colaborativa, por la cual el IGAC recopiló y trabajó la información con su equipo de trabajo que fue dispuesto para esta actividad.

Adicionalmente, pienso que puedo dar respuesta a la siguiente consulta que nos habían hecho de la oficina de atención al usuario, dentro de los compromisos que se realizaron inicialmente en el convenio y que se han venido fortaleciendo entre el IGAC y la Administración Municipal, es establecer un punto de atención al cliente pero directamente en el Municipio de Chía, tenemos una oficina que está ubicada en el edificio donde se encuentra la Secretaría de Planeación, al lado de la oficina PACO y a la lado de la Alcaldía Municipal, es un espacio que va a contar aproximadamente para que se sienten veinte personas, estamos trabajando con un código QR donde antes estaba el SISBEN, en un espacio cerrado hicimos un trabajo mancomunado con diferentes dependencias de la administración en la adecuación del espacio, para tener un espacio de seis por seis metros donde vamos a tener un primer filtro con cuatro profesionales para que filtren la información sobre atención al usuario de la información catastral, vamos a tener dos profesionales del IGAC y en la actual administración por un concurso nos llega una persona que afortunadamente estaba en el proceso de conservación en el IGAC y va a ser parte de la Administración Municipal. Entonces, vamos a contar con siete (7) profesionales, no son técnicos, para la atención al usuario en reclamaciones de esta actualización catastral.

El día de hoy nos acercamos al IGAC para iniciar el proceso de capacitación de este equipo, vamos a tener acceso directo al sistema de información catastral desde el Municipio de Chía. Inicialmente, vamos a trabajar con este equipo durante tres meses de manera constante, en un horario de 9:00 a.m. a 4:30 p.m. porque es el horario que trabaja el IGAC y vamos a empezar a filtrar las necesidades de los usuarios. A partir de la recepción de todas estas solicitudes se va a iniciar o programar las visitas de campo cuando así se requiera, cada quince días el IGAC va a hacer visitas; esto es lo que venimos trabajando, estamos trabajando en todas las piezas publicitarias, en todas las solicitudes y en un listado de PQRSDF y sus posibles soluciones, en caso de que se requiera la radicación de peticiones debe haber un listado de los documentos a radicar y vamos a informarle a la comunidad en el tiempo oportuno.

Haciendo una aclaración muy importante, es fundamental que no utilicen otros profesionales, medios, recursos por parte de personas que se quieran acercar y sobre todo recomendarles a ustedes Honorables Concejales que protegen a la comunidad, que no dejen que otras personas utilicen medios como PQRSDF con formatos proforma que crean supuestamente para ayudar a la comunidad, ya nosotros recibimos esa solicitud del IGAC y recordemos que el instituto lleva 80 años desde su creación, durante ese tiempo han adquirido toda la trayectoria desde la que mencionan que se acercan personas, traen formatos y cartas proforma, no entregan la información que requiere de acuerdo a su solicitud, no todas las solicitudes o requerimientos son iguales, las necesidades no son las mismas. Entonces, si es bueno pedirle a la comunidad que no se vaya a dejar engañar y si



es bueno que ustedes nos ayuden a que la radicación de solicitudes se realice directamente en el IGAC y se reciba toda la capacitación y asesoría por parte de los profesionales del IGAC que en este caso son los contratistas y son los únicos que pueden responder por las actualizaciones catastrales que se hayan realizado a los predios del municipio.

Muchísimas gracias.

SEÑOR OSCAR HARVEY ROJAS CARRILLO, SECRETARIO DE HACIENDA

Entonces, conforme a la pregunta de la Honorable Concejal Angélica, si la demora en la carga del sistema no modifica la vigencia fiscal de los avalúos, es correcta su apreciación. Efectivamente, la vigencia fiscal de los nuevos avalúos catastrales determinados por el gestor catastral, en este caso el IGAC no se encuentra condicionada la liquidación del impuesto predial, sino a la fecha de entrada en vigencia del acto administrativo de clausura como lo indica la norma en consonancia con ella; por lo tanto la opción de esta información catastral que fue publicada en el 2024 y tiene vigencia a partir del 1° de enero de 2025, que es el momento en el cual rigen los nuevos avalúos catastrales, sabemos que las demoras en el cargue de esa información por parte del gestor catastral no altera la validez ni la fuerza vinculante del acto administrativo de adopción con la Resolución 137 de 2024, lo que se vio afectado temporalmente fue la capacidad operativa de la liquidación del impuesto, pero la vigencia legal del avalúo y su aplicabilidad como base gravable es a partir del año fiscal establecido. Desde ese punto de vista se estaba validando que posterior a la suspensión nosotros ya podemos adelantar el proceso del cobro.

¿Por qué se demoró tanto el cargue de información? Es la otra pregunta de la Concejal Angélica, es un tema netamente del IGAC y en resoluciones que ellos emitieron por parte de la dirección general del IGAC a través de los actos administrativos que ordenaron la suspensión del sistema nacional catastral, entre otras cosas, señalo y abro comillas *“los procesos de actualización catastral multipropósitos desarrollados para entrar en vigencia en 2025, afrontaron el desafío de múltiples implementaciones de cambios al sistema nacional catastral para adecuarse a los modelos LADM COL”* que básicamente son nuevas metodologías que implementaron producto de los que se quiso en el plan de desarrollo nacional del catastro multipropósito, que viene de años anteriores, era tener esa clasificación económica y alguna información adicional que le haya de servir tanto al catastro como a las entidades territoriales y al implementar estos procesos, que son temas técnicos internos, fue que de alguna u otra forma se impactaron los procesos de gestión de datos generando la necesidad de llevar a cabo ajustes para garantizar las especificaciones tecnológicas, así como tal lo refiere en las resoluciones de suspensión. Entonces, fueron temas internos que hicieron que estos procesos se tomaran más tiempo del que normalmente se dan.

¿Qué medidas posteriores realizará la Administración para que los contribuyentes puedan manifestar sus inquietudes a los nuevos avalúos? Aquí lo acaba de explicar la Dra. Yaklin hace un momento, sobre la planificación y logística que se tiene prevista en los puntos de atención, para llevar a agilizar los procesos con la comunidad, se espera que todos estos procesos se desarrollen dentro de los plazos y los términos para que las personas puedan ser parte de los beneficios que se están dando.

¿Solicito sea informado el consecutivo y la fecha de la resolución por medio de la cual se dio cierre y clausura? Es la resolución 250001372024 del 27 de diciembre de 2024 y publicada en el diario oficial el 31 de diciembre de 2024. La Honorable Concejal Natalia entre temas toca la propuesta al igual que el Honorable Concejal

Iván de modificar el párrafo transitorio y correr las fechas un mes más, que sea equitativo con lo establecido inicialmente, eso es un tema que podemos revisar acá esa solicitud de que el 15% se corriera un mes más, porque se tiene a julio el 10% y a septiembre el 5%. Nosotros queremos decirles que, en los flujos de caja, que la comunidad ha hecho los reclamos, nosotros somos los más interesados y afectados porque necesitamos de esos recursos para financiar todas las inversiones, necesitamos de la entrada en el flujo de caja y de alguna u otra forma lo hemos venido soportando con otros ingresos, pero si seguimos alargando este ingreso nos podremos ver un poco justos para cumplir obligaciones. Entonces, en ese sentido si hablamos de que el 15% inicialmente son el primer trimestre del año, acorde a lo que dice el Concejal Iván serian mayo, junio y julio. Ese tema lo revisaremos pensando en que coloquialmente en Colombia todo se deja para última hora.

Realizar la propuesta dirigida a corregir los considerandos, aclarando estos temas de estos impases y demás, porque cuando se radico el proyecto no teníamos la base y consideramos que la podemos incluir para dejar estos temas conforme lo había solicitado el Honorable Concejal Andrés y de esta forma indicar precisamente los considerando estos procesos cuando llegaron y el por qué se están presentando en estas fechas ¿Cuál será el acompañamiento que brindará el IGAC para atender las inquietudes? Ya lo decía la Dra. Yaklin y yo también hacía referencia.

El Honorable Concejal Robayo cuestiona que al no contar con información derivada de la actualización no se tiene la base gravable que permita la liquidación del impuesto predial unificado, lo veníamos informando hace un momento frente a la consulta del Honorable Concejal Pablo, como la Honorable Concejal Angélica. Pues que ya ese proceso de esa base conforme a las resoluciones que se emitieron, se cumplió por parte del IGAC y se estableció que entraban en vigencia a partir del 1° de enero de 2025, por lo tal nosotros que estamos en proceso de validación y cargue, apenas lo tengamos en los primeros días de mayo iniciaremos la liquidación.

¿Cuántos predios se tienen embargados y decretados? Nosotros en el proceso que estaba mencionando antes de iniciar las respuestas les decíamos la Secretaría de Hacienda tiene proceso de fiscalización el proceso de cobro coactivo, dentro de esos procesos después de surtir cada uno de los pasos y después del mandamiento de pago vienen las medidas cautelares, en este caso de embargo. Nosotros este año en total acumulamos más de 453 a la semana pasada. Estamos revisando estos procesos, porque es una medida que hace que las personas vengan expeditamente y traten de solucionar su inconveniente o su obligación y cancele, haga acuerdo de pago o se acoja a los beneficios, porque el solo hecho de registrar ante la oficina de instrumentos públicos, con este proceso sumado al de remate podemos empezar a recaudar los recursos y no dejar que estos se pierdan.

Concejal Víctor Torres dice, de los intereses moratorios ¿Cuál es la tasa que aplica? Básicamente el hacía referencia que, si era el 30%, decirle que lo que está establecido en el artículo es que de un 100% de intereses a junio solo se cobre el 30% de interés. Ósea, hay un descuento del 70% o un beneficio y al siguiente mes que es agosto, que se cobre el 40% con un beneficio del 60% y a diciembre un beneficio del 50%. Esa es la lógica y aplicación del Acuerdo 226

¿Qué pasa con el artículo 6° al realizar la determinación oficial de forma masiva? Se cuestiona si la administración está preparada para las eventuales reclamaciones, nosotros le decíamos o le manifestaba Honorables Concejales que del proceso de cobro coactivo son tres profesionales y una técnica de planta, que con las solas peticiones no dan abasto y por eso a veces resulta que no es porque no se quiera, sino porque no hay el musculo de capacidad institucional de talento humano para apoyar, por eso es que hemos venido fortaleciéndolo, buscando la manera de mejorar los procesos, a la vez debemos estar preparados para la



contestación y los recursos de reconsideración a los que tiene derecho cada uno de los contribuyentes, porque a nadie se le niega ese derecho. Que de pronto hubo una línea en el pasado en el que todo se llevaba a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pero nosotros de alguna u otra forma posterior a recibir ese apoyo técnico, porque el solo director de rentas no podría dar abasto sin tener un apoyo y en ese sentido teniendo las asesorías se empieza a entender que en las excepciones que los contribuyentes tengan y en las reclamaciones que hagan cambiamos línea y otorgamos lo que la ley permite y desde ese punto de vista fortalecimos el equipo para poder en este caso en esas reclamaciones masivas tener la capacidad de poder contestar en términos y no dejar que ninguno de los procesos se llegue a prescribir. Estamos en ese proceso, si yo no adelanto los cobros esas acciones pueden estar prescribiendo y desde ese punto de vista si es un proceso que hemos venido fortaleciendo con apoyos para poder estar al tanto.

Necesitamos más, municipios como Soacha tiene un área de cobro con unas 100 personas, por poner un ejemplo. No es tener burocracia, es tener un musculo técnico que al final se pueda decir que invirtió \$10 y obtuvo \$100, o de alguna forma se evitó que algún ingreso se perdiera, porque también puede pasar y viene unas preguntas técnicas que si usted me lo permite señor Presidente el compañero José nos ayuda a contestar, muchas gracias.

SEÑOR JOSÉ DAVID DOMÍNGUEZ, CONTRATISTA APOYO SECRETARÍA DE HACIENDA

Complementando a la respuesta del secretario a lo que nos preguntaba el Concejal Víctor Torres acerca del artículo sexto, es importante hacer salvedad que el sistema de facturación se encuentra hoy en el Acuerdo 107 y lo que se está buscando con esta modificación es una reglamentación, de conformidad con lo que decía el Secretario de hacienda, nosotros; Administración Municipal tenemos el deber legal de hacer los respectivos cobros y para poder hacerlos de conformidad con lo que indica la ley tenemos que contar con los actos administrativos los cuales se configuran como nuestro título ejecutivo para poder iniciar las acciones de cobro pertinentes de conformidad con lo que dice el Estatuto Tributario Nacional y Nuestro Estatuto Tributario de Rentas, si o si nosotros debemos realizar las respectivas determinaciones con el sistema de facturación lo que buscamos es priorizar y hacer más efectiva esa determinación, es decir, vamos a necesitar exactamente personal para poder hacer la determinación uno a uno, o que nuestra factura se constituya como título para poder hacer la respectiva determinación.

Con esto estamos optimizando que todas las personas, todos los contribuyentes que no realizan el pago de sus impuestos, nosotros como administración podamos constituir el título ejecutivo para poder así cobrarlo, es decir. Si nosotros hacemos las determinaciones uno a uno o con el sistema de facturación si o si tenemos que responder los recursos de reconsideración que es lo que preguntaba el Concejal Víctor y tenemos que contar con la capacidad operativa para hacerla. Entonces, complementando lo que decía el secretario, estamos preparándonos para poder utilizar las herramientas jurídicas que nos permite el ley nacional, nuestro estatuto de rentas y nuestro manual de cartera para poderlo hacer mucho más óptimo y eficiente; en concordancia con lo que decía el secretario se ha optado por el fortalecimiento del personal.

La tercera pregunta que realizaba el Concejal Víctor era acerca de la metodología implementada por el IGAC para realizar la actualización la cual la Dra. Yaklin muy amablemente nos respondió; el Concejal Javier Valdivieso nos pedía una aclaración acerca de la Sentencia del 25 de julio de 2024 con radicado 27729, nosotros estuvimos analizando la respectiva sentencia y el caso en concreto, lo cual se estudió en la providencia hacía referencia a un proceso de conservación catastral,

es decir. Un proceso que se adelanta sobre un predio en particular, hacemos la distinción que la actualización catastral hace referencia a el proceso que en este momento está generando el Municipio de Chía a través del IGAC y de manera particular a todos los 66.000 predios como explicaba el secretario de hacienda; los procesos de conservación catastral es los que yo como contribuyente, como propietario de un predio adelanto particularmente ante nuestro gestor catastral que sería el IGAC, en el caso en concreto el problema jurídico que se presentaba en esta sentencia hacía referencia a que las notificaciones de los actos administrativos de carácter particular en ocasión al proceso de conservación catastral deben ser notificadas a las personas que procedieron con los respectivos recursos y las activas reclamaciones.

Esas notificaciones si se cuentan y deben tener vigencia a partir del año siguiente, para el caso en concreto la notificación de la modificación del avalúo se hizo en el 2017, teniendo avalúo fijado desde el 2016. Razón por la cual el ente fallador lo que hizo fue aplicar el avalúo a la vigencia posterior a la notificación, es decir para el 2018. Estos casos en concreto no resultan aplicables a la forma de notificación de los procesos de actualización, sino solamente para los procesos de conservación catastral. Entonces, en ese sentido lo consagrado en el artículo 4.2.9 de la Resolución 1040 del 2023 establece entre otras situaciones que, los actos obligatorios para los procesos de actualización catastral al ser actos de carácter general deben ser publicados en los términos de la Ley 1437 del 2011. Entonces, en relación a la aclaración que nos pedía el Concejal Valdivieso, es importante que, para los casos en concreto de conservación catastral si aplica la notificación particular; pero para los casos de actualización nos sometemos a las notificaciones que nos indica la Ley 1437 de 2011, de conformidad con los actos de carácter general.

Entonces, bajo ese entendido y haciendo las anteriores precisiones la casuística abordada en la sentencia del 25 de julio de 2024 radicación 27729, presenta un contexto distinto a la actualización catastral que en este momento estamos realizando en el Municipio de Chía y no es aplicable al proceso que se surte en el mismo municipio. Adicional, el concejal nos solicita la respuesta a ¿Cuáles son las situaciones jurídicas no consolidadas? Es importante señalar lo siguiente, el concepto de situación jurídica no consolidada ha sido desarrollado por la jurisprudencia del Consejo de Estado y a su vez de la Corte Constitucional, lo han desarrollado especialmente en los escenarios donde se produce una anulación o una declaratoria de inexequibilidad de normas tributarias y se analiza esa anulación los efectos que afectaría a los contribuyentes al momento de solicitar devoluciones de tributos pagados con fundamento en tales disposiciones, es decir el respectivo ente fallador estudia una norma, la anula o la declara exequible y la situación jurídica no consolidada se debería entender en si el contribuyente realizó o no realizó un pago de conformidad con la normatividad tributaria vigente en su momento, ahora anulada por el aco fallador y de conformidad con esa anulación la procedencia de la devolución con fundamento en lo ya pagado. Por tal motivo a eso hace referencia las situaciones jurídicas no consolidadas.

De conformidad con lo que acabo de explicar y la síntesis que acabo de dar a entender, podríamos concluir que existe una situación jurídica no consolidada cuando el contribuyente aún puede ejercer mecanismos de discusión o corrección dentro de los términos legales vigentes. Es decir, cuando como contribuyente realicé la respectiva obligación que tengo como deber aun dentro del término en ocasión a la anulación de esa norma con la cual yo realicé y cumplí mi deber; es en esos casos cuando se declara la nulidad o la inexequibilidad de la norma si se podría dar a lugar una devolución de lo pagado, siempre y cuando cumpla con los requisitos normativos y se ejerza ese derecho de devolución oportunamente. Este análisis lo debemos armonizar con el principio de irretroactividad de la ley tributaria, ese principio lo consagra los artículos 338 y 363 de la Constitución

Política de Colombia, según los cuales una norma sustancial haciendo énfasis en que este tipo de norma es aquella la cual crea, modifica o extingue obligaciones tributarias, solo puede aplicarse hacia el futuro y no puede afectar situaciones ya definidas bajo una norma anterior, esto garantizando la respectiva seguridad jurídica. Por tal motivo la misma jurisprudencia ha reconocido que las normas procedimentales tributarias si tienen aplicación inmediata, incluso sobre situaciones en curso, siempre y cuando; estas no violen o vulneren situaciones jurídicas consolidadas ni derechos adquiridos y ahí la diferencia.

La situación jurídica no consolidada es aquella que permite al ejercer el derecho de devolución en ocasión al pago o al cumplimiento del deber formal en ocasiona a una norma la cual ha sido declarada inexecutable y otro en cuanto a la irretroactividad, es decir. Si podemos hacer la respectiva aplicación a los procesos administrativos; eso para dar respuesta y claridad a lo que nos pedía el Concejal Valdivieso.

El Honorable Concejal Iván Jiménez nos hacia la sugerencia de hacer un video pedagógico, indicando cuales son los incrementos y que esos videos compartidos tienen una mayor difusión, es importante hacer mención que en este momento la Secretaría de Hacienda se encuentra trabajando en ese respectivo video con el cual sea fácil explicarle a la comunidad y a los contribuyentes cual ha sido el proceso, cual ha sido su respectiva implementación y si tiene un incremento en el valor de su avalúo y como consecuencia en su impuesto a cargo, explicarle cuales han sido las razones por las cuales tuvo ese incremento. Entonces, esa sugerencia propuesta por el concejal se está teniendo en cuenta y se está desarrollando en la actualidad.

La otra pregunta que nos hizo el Honorable Concejal Iván Jiménez es ¿La cantidad de los días que consagra la norma actualmente para acceder al descuento de pronto pago? Es desproporcional respecto a la propuesta en el proyecto de acuerdo, tal cual como lo hizo en su intervención el Secretario de hacienda, se puede validar, se puede ajustar. Pero si queremos hacer énfasis en el sentido en que lo que se buscaba en un principio era poder otorgar las facultades de la determinación del calendario a la Administración Municipal en cabeza del Alcalde Municipal. Uno, para poder ser más expedito y dos, para poder garantizar ese cumplimiento y la no vulneración y la equitativa en cuanto a las fechas. Sin embargo, desde la administración podemos evaluar la modificación de las fechas como tal; esas eran las dos preguntas en específico que nos hizo el Concejal Iván Jiménez.

Por último, la última pregunta la cual responderá el secretario.

SEÑOR OSCAR HARVEY ROJAS CARRILLO, SECRETARIO DE HACIENDA

La pregunta del Honorable Concejal Vela que explicara de principio a fin todo el proceso de actualización catastral, la Dra. Yaklin hacia saber que es un proceso, contrato que se firmó el año pasado, que se adelantaron unos procesos técnicos, que se expidieron las respectivas resoluciones que se indicaron en diciembre con el tema de las zonas homogéneas, sobre el 27 de diciembre ya la clausura del proceso, se publicaron estos actos administrativos que inician a partir del 1º de enero de 2025, que si bien es cierto que es proceso técnico interno que comentos la Secretaria de planeación de cómo, donde y cuando se fue ejecutando en las diferentes mesas de trabajo, de como el IGAC se organizó y si falta algo la doctora nos apoya porque es un tema interno. Pero aquí, Honorables Concejales estamos con las preguntas que tomamos nota de esa sesión del 8 de abril, respondiendo y estamos aquí atentos a cada una de las inquietudes que cada día salgan.

Hay un tema importante que yo les decía al inicio de este debate del día de hoy, es que efectivamente el proyecto, de los siete (7) artículos, uno (1) tiene relación directa con la actualización en el sentido de que estamos solicitando el correr los plazos y ustedes en Comisión indicaron de una vez y definieron los plazos, porque nosotros como les decíamos en este proceso ahorita ya de validación, carga y verificación que estamos haciendo y que esperamos poder estar terminando la otra semana, ya tendríamos la información y si tuviéramos esos plazos podríamos incluirle los nuevos plazos a la liquidación, si no nos tocaría aplicar ya los plazos que quedan que es básicamente el 5% al mes de mayo, y el que no se cobran intereses de mora en junio, a partir del primero de julio se cobraría interés de mora.

Entonces efectivamente es un tema que de alguna otra forma como lo dijo el Honorable Concejal, esta demora no causada por los contribuyentes sino por temas que ya les hemos venido explicando, queremos tener esa posibilidad de tener esta ampliación de esos plazos para poder atender o para que la comunidad tenga esa posibilidad del descuento, por esos 3 meses, del 15%, de un mes adicional con el 10%, y un mes adicional con el 5%, y de esta forma sea equitativo, de no ser así nosotros tendríamos que ya la otra semana, cerrando temas con IGAC, ya tendríamos que efectuar la liquidación como llegue a corresponder y poder iniciar el cobro. Entonces les agradecemos nosotros acá sabemos que hay otros artículos adicionales que de pronto no se han profundizado algunos de ellos, sabemos que se tocaron en el acuerdo anterior, pero si ustedes tienen alguna duda la vamos tomando la nota y vamos tratando de ir aclarando.

Señor Presidente aquí quedamos atentos a cada una de las solicitudes y poder ir avanzando en el proceso, en el sentido de dar respuesta debida si la tenemos ya o si no de una vez la buscamos para complementar y poder aclarar ante ustedes las dudas que se tengan y poder avanzar en el proceso.

Gracias señor Presidente y Honorables Concejales.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted doctor Óscar, de la comunidad hay alguien inscrito, entonces voy a darle el uso de la palabra a la señora Nancy Marcela Cruz para que haga su intervención, recordarles que es un tiempo de 5 minutos, en caso de que se necesite más tiempo le daría 2 minutitos más y luego continuaríamos con el orden que establezca el Honorable Concejal Ponente.

SEÑORA NANCY MARCELA CRUZ, COMUNIDAD

Buenas noches Honorables Concejales, funcionarios de la Administración, las personas que nos ven en las redes.

Yo tengo varias preguntas escuchando al señor Héctor Rojas, él manifiesta que en caso de no aplicarse el avalúo este año existiría una multa por el Municipio, yo quisiera saber dónde está la norma donde eso lo dice, si es posible nos contara ¿dónde está eso escrito? Hacen referencia a otros municipios pequeños de que el IGAC tiene 80 años de experiencia, pero aun así con experiencia y todo se han presentado irregularidades donde el IGAC ha sido el gestor catastral, entonces ¿no me quiero imaginar en Chía?, Voy a darles un ejemplo de un pueblo que se llama Valparaíso - Caquetá, que hace poco, además, hace una semana más o menos 5

días una semana estuvo allá al IGAC, Valparaíso es un pueblo de 7.395 habitantes tiene un total de 6.457 predios, el IGAC dice que tiene un margen de error del 5%,



haciendo la cuenta habían más o menos unas 1.000 personas haciendo reclamo, eso equivale al 15% de esos predios, si en Chía ustedes están hablando de 65.000 predios y aplicando el 15% de error, no el 5%, serían casi 10.000 predios los que no estarían bien evaluados, yo hago una pregunta veo que ustedes tienen friamente calculado el tema del recaudo, tienen friamente calculado dónde va a estar situado el IGAC, yo les hago una pregunta ¿ustedes tienen pensado cómo van a manejar las quejas de los contribuyentes? Ustedes están hablando de unos formatos que no se pueden utilizar, Le quiero decir a la gente que se va a ver afectada, si hay que hacerlo por escrito, si hay que hacer un efecto legal en el momento que aparezca, usted sienta que está mal el avalúo, si lo debe hacer.

Se ha insistido, ustedes son representantes de la comunidad, les quiero recordar eso a ustedes los 15 Concejales que están acá, uno tiene la impresión de que hay un afán de hacer este cobro, yo les hago una pregunta todo el tiempo se está hablando ahorita de cómo se va a manejar que si el 30 de junio, que el 30 de julio, alguien ha hablado qué va a pasar ¿el primero de enero o el primero de febrero del 2026? ¿Porque eso es a 8 meses? Y llega más incremento, y también lo que va a pasar en el año 2027, de eso no han hablado, eso no se lo pueden negar a la gente, porque están hablando si vamos a hacer unos descuentos ahorita para estos primeros meses ¿Qué va a pasar en el 2026 y qué va a pasar en el 2027? ¿Qué es lo que ustedes no le han contado a la gente? Igual a los Concejales, resulta que en Soacha que fue uno de los primeros municipios donde se aplicó el avalúo catastral donde solamente les ha preocupado hacer el recaudo, no se ha hecho realmente un Plan de Ordenamiento Territorial, porque la finalidad de este avalúo realmente es hacer una actualización del POT, y llevan 5 años y no lo han hecho, el compromiso de ustedes o de la Administración también quisiéramos saber cómo comunidad desde dónde vamos a empezar a hacer el tema del POT, que este finalmente es la raíz de todos los problemas que hay en Chía, entre esos el Decreto 369.

la comunidad exige la vez pasada, hace ya 15 días manifestamos acá ¿qué posibilidades hay de hacer esto correctamente? De hacerlo al derecho, de no correr, 8 meses para no hacer las cosas, como lo que está sucediendo en los demás municipios ¿Por qué no parar este afán que tiene esta Administración? que finalmente ya la comunidad no tiene ninguna credibilidad y no nos vamos a decir mentiras, entonces ¿por qué no parar esto? Ustedes que son representantes de la comunidad, porque, así como hoy solamente estoy yo a la vuelta de 15 días, en una semana cuando entreguen esas facturas aquí habrán más de 10.000 personas, pidiendo una audiencia pública, esperamos que el orden sea diferente a lo que está pasando en los diferentes municipios de Colombia, porque ustedes lo ven, hay queja, la comunidad se está quejando, entonces ¿qué tal si hacemos las cosas al derecho? Y miramos primero el IGAC que no nos está haciendo ningún favor se está pagando por ese contrato, eso se entreguen los resultados y la gente primero se entere, no al contrario es que primero pague y ahora sí quéjese, no, por qué no lo hacemos, al contrario, queridos Concejales les dejo esa inquietud.

Muchas gracias.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted por su intervención señora Nancy Marcela, no sé si la Administración puede dar respuesta a las inquietudes de la señora Marcela.



SEÑOR OSCAR HARVEY ROJAS CARRILLO, SECRETARIO DE HACIENDA

Si señor Presidente, efectivamente como lo solicita la señora Nancy Marcela sabemos de la preocupación, ella lo ha manifestado en la sesión anterior con un grupo de personas de la comunidad y bienvenido por estos espacios, que abre usted señor Presidente para la comunidad en la cual indica que efectivamente en un territorio de Colombia la actualización que realizó el IGAC fue pésima, eso lo había indicado en la anterior, en esta ocasión básicamente manifiesta que hubo bastantes reclamaciones de más de un porcentaje del 5 que se establecía, que puede llegar en el caso de Chía a ser de 10.000, inclusive nosotros calculamos de 15.000 y en este caso no todos los 15.000 van a llegar a ser solo porque se incrementó porque acá vienen unas conductas, y es si su predio está en CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$50.000.000) y vale TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$300.000.000) usted me vende su casa en CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$50.000.000) no, lo que establece y como tal la Resolución 134 es que se va a hacer sobre el 70% en este caso del ejemplo estoy hablando de DOSCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE (\$210.000.000) y que alguna otra forma el avalúo catastral pasa de CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$50.000.000) a esos DOSCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE (\$210.000.000) pero decirle a la señora Nancy Marcela que efectivamente antes de entrada la ley 1995, estaba la ley 44 antes de la 1995, lo que pasaba era que usted pagaba hasta el doble y hasta el doble era que si esos de CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$50.000.000) usted pagaba CIEN MIL PESOS M/CTE (\$100.000) usted después al otro año no podía pagar o usted después con la actualización no podía pagar sino DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$200.000) y posteriormente pagaba CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$400.000) y posteriormente OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$800.000) hasta llegar al valor del avalúo, que con la ley 1995 eso se acabó para tranquilidad ella, que el otro año no ha incrementar, la norma lo que dice es que simplemente incrementaría para el otro año el IPC más 8 puntos, eso da alrededor del 13% con un IPC del 5% que más o menos es con lo que se está cerrando, entonces no va a incrementar ya hasta el doble y va a incrementar el IPC más 8 puntos año a año, año a año, año a año hasta que se después esa igualdad.

En ese sentido ¿por qué? Porque efectivamente la norma lo que les dijo a los municipios, porque es que la norma está establecida en la ley 44 y posteriores de que la actualización catastral se debe realizar cada 5 años, no es capricho de esta Administración tenemos que adelantar el proceso, el hecho que de pronto y respeto que se tenga una posición, de que no se crea en una Administración, en otra, es porque de alguna otra forma si no hay recursos efectivamente ¿cómo se hacen los Colegios? ¿Cómo se adecuan las vías? ¿Cómo se hacen ciertas cosas? Y no todo lo va a poder hacer esta Administración, pero efectivamente si empezamos a sanear, con el tiempo la gente va a decir, por lo menos es difícil decir yo voy a pagar más si efectivamente es difícil cuando usted no ve que de pronto hay un avance, y un avance y no se ven cosas que de pronto en "X" sector no se da y en otros se está dando, pero si se necesitaran todos los recursos, yo lo dije en una sesión anterior acá el Municipio por año en solo educación hablábamos de DOS BILLONES DE PESOS M/CTE (\$2.000.000.000.000) y en las demás cosas más de CUATRO BILLONES DE PESOS M/CTE (\$4.000.000.000.000) ¿De dónde lo sacamos? ¿De dónde lo sacamos? No tenemos toda esa plata, mensualmente llegamos a QUINIENTOS MIL MILLONES DE PESOS M/CTE (\$500.000.000.000) pasarían 10 años para tener o 20 años para tener CUATRO BILLONES DE PESOS M/CTE (\$4.000.000.000.000) y poner al día, no lo tenemos, porque hay unos gastos recurrentes que de pronto son de funcionamiento, son de deuda, y cuando uno se da cuenta no hay los suficientes recursos, porque hay gastos recurrentes que la Administración tiene que cubrir para temas de cultura, de adulto mayor, de



deporte, de gobierno, y que hay veces sabemos que la comunidad dice son insuficientes porque no cubren la necesidad de todos, pero es con lo mínimo que alcanzamos tratar a tratar de hacer alcanzar los pocos recursos, y por eso mismo

este gobierno en su Plan de Desarrollo incluyó el catastro multipropósito y quedó de que tenía que llegar a 600 municipios en Colombia y que de pronto efectivamente le hayo la razón que el Instituto Agustín Codazzi no sea él hoy de pronto lo respeto porque lo contratamos porque la autoridad y por eso mismo porque evaluamos otras alternativas de gestores y eran un poco más costosas, es la autoridad y en este caso de pronto no tenga toda la capacidad institucional y tenga uno que otro efecto que pasó en otro municipio, esperamos que acá precisamente con estos trabajos que hemos hecho estos días se trate de disminuir o mitigar, y con la implementación precisamente de las reclamaciones que tienen todo el derecho los contribuyentes a realizar y las visitas se traten de subsanar dentro de los tiempos y puedan acceder a los descuentos que es lo que estamos hablando.

Entonces desde ese punto de vista el artículo 2° de la ley 44 establece que la Administración y recaudo del impuesto predial es del orden municipal, nos corresponde al Municipio el recaudo y control de este tributo y los municipios dice: el artículo *no podrán establecer tributos cuya base gravable sea el avalúo catastral y cuyo cobro se efectúe sobre el universo de predios del Municipio, salvo el impuesto predial unificado* a que se refiere esta ley, entonces define de una vez la base gravable, la base gravable hoy nuestro gestor nos la suministra con la base de datos el IGAC, y desde ese punto de vista si el IGAC emite las resoluciones pertinentes conforme a la ley y dice ya está incorporada la actualización, nosotros tenemos que cobrarla, no es capricho, pasarla el otro año ¿qué significa? Que si hay una base que aumentó un valor y que yo tenga que cobrar un monto y deje de cobrar tiene las implicaciones legales, a eso me refiero, hoy podría no decirle y cuantificarle cuál es ese monto de las implicaciones, precisamente cuando ya tengamos el cierre y cargue y definitivo de la base lo podemos aquí mismo en el Concejo informar para tranquilidad de ustedes, y es que, si yo hoy a modo de ejemplo tengo un predio de CIEN PESOS M/CTE (\$100) y me sube a CIENTO VEINTE PESOS M/CTE (\$120) y yo solo incremento el IPC a CIENTO CINCO PESOS M/CTE (\$105) a CIENTO TRES PESOS M/CTE (\$103) estoy dejando de recaudar DIEZ PESOS M/CTE (\$10), DIECISIETE PESOS M/CTE (\$17) ese monto es la responsabilidad fiscal a que me refiero, porque ya hay un acto emitido de clausura donde determina que ya hay una base de avalúos que el Municipio debe cobrar, y sobre esa base es que nosotros Debemos cobrar, si yo postergo como tal ese cobro, ese es el tema legal que nos acogería, un tema de responsabilidad fiscal, un tema de responsabilidad penal y temas disciplinarios.

Sabemos y lo decía yo señor Presidente y Honorables Concejales que es bien difícil y como lo manifiesta la señora Nancy Marcela tiene toda la razón y demás comunidad, que efectivamente primero hay una molestia por algunos por no entrega de recibos y ahorita se va a generar la inconformidad de algunas reclamaciones, es el hecho de que el inaplicar las resoluciones de ese gestor catastral contraría los principios que rigen la materia administrativa establecidos en el artículo 3° de la ley 1437 de 2011, adicional a eso, el principio de legalidad tributaria contemplada en el artículo 338 de la Constitución, que no habrá tributo sin ley, y en este momento hay una ley ¿Cuál es esa ley? La ley 44, la 1995, además Todas contempladas en el Acuerdo 107 que hoy está vigente, donde están todos los elementos del tributo y uno de esos elementos del tributo es esa base y esa base ya tiene unos actos administrativos que determinan como tal la aplicación, la inaplicación es lo que hacía referencia a “sumercé” que tendríamos ese tema legal que va a ser un poco complejo para nosotros, cuando dice: qué posibilidades hay de hacerlo correctamente, entonces desde ese punto de vista o qué temas se tenía que tener como tal los temas del POT en cuenta porque ya está desactualizado y demás y aquí la ley 44 sí efectivamente decirles que cuando el IGAC pide la



información nos pide qué Acuerdos del POT están vigentes, y acá en este Municipio sabemos que hay una incertidumbre jurídica por el tema del POT, porque hubo un POT que sacó en el año 2016, y de alguna otra forma se demandó, y eso está quieto y suspendido, y está vigente el POT anterior del año 2000, entonces desde ese punto de vista es lo que aplica y es lo que en este momento sobre ese cálculo efectivamente se hizo y sabemos que pueden haber divergencias, pero hoy es lo que

tenemos y sobre esa información técnica y legal que está vigente es que el IGAC hizo y adelantó su proceso ya técnico de validación de zonas y demás, que de pronto tiene razón “sumercé” que en algún momento esto ha cambiado, pero hoy es lo que tenemos y nos corresponde aplicar, no quiero ser con eso grosero, sino que efectivamente sí ojalá más adelante se desenrolle el tema del POT y vía conservación catastral se hagan los ajustes o incorporaciones necesarias, porque es que efectivamente no todo en la actualización, ósea sí quedan cosas, pero día a día o año a año van saliendo más proyectos, más modificaciones, porque desde el mismo lote pequeño o la gente quiere construir y demás, y esos temas hay que estarlos incorporando y por eso es que después de la actualización viene la conservación permanente de aquellos predios y se van integrando, incorporando y en la medida que esos temas de POT más adelante se subsanen, tendrá que corregirse y en su debido momento actualizarse, pero hoy nos toca trabajar con el POT que actualmente es vigente.

¿Qué posibilidades hay de hacerlo correctamente? En este momento yo les decía que de alguna otra forma tenemos la obligación de hacerlo porque ya pasaron 10 años, el no hacerlo también para algunos mandatarios ha tenido problemas legales, así como la comunidad efectivamente ese grupo poblacional que va a hacer reclamaciones, que esperamos atender, que sean lógicas, que esperamos no sobrepasen los límites y las que se hagan que sobrepasen se puedan subsanar desde ese punto de vista, nosotros tenemos la obligación de adelantar el proceso porque ya pasaron 10 años, mañana en 4 años no la hicimos, no la adelantamos, no la cobramos y vienen procesos legales precisamente por no hacerlo y todo eso tiene alguna coherencia, la nación no nos financia ningún gasto, nos pasa un pedazo de las participaciones para educación, porque tenemos la nómina de profesores, para salud porque manejamos el régimen subsidiado y es muy mínimo para la demás, inversión es muy mínimo, nos hace el 2%, 3% de los ingresos, los recursos que transfiere la nación. Viene el proceso ahorita que está la ley de transferencias, más competencias para los municipios, pero menos recursos, más obligaciones, que cumplan con más temas, pero menos recursos, y entonces ahí es donde es inequitativo y entonces el gobierno se queda con los recursos, pero les pone más obligaciones a las entidades territoriales, y desde ese punto de vista es que no hay una equidad y eso es lo que reclaman todos los municipios o ciudades grandes y pequeñas del país, este que medianamente es de primera pero tiene recursos más bajitos que Cota, por lo menos que tiene 40.000, 50.000 habitantes estamos per cápita por debajo una tercera parte y desde ese punto de vista es que sabemos que la gente, toda la gente nativa, los que llegamos y yo me creo hijo ya de Chía adoptivo, de alguna otra forma vemos que faltan muchas o que hay necesidades que cubrir, efectivamente lo que dice la norma es que hay unos derechos y unos deberes y en esos deberes no queremos ahorita hablar de una hipótesis porque ya de pronto le subió a uno, le subió al otro, estamos planteando la contingencia para atender esos casos que sean 10.000, que sean 12.000 no todos van a llegar el mismo día, efectivamente van a haber reclamaciones algunas personas lo van a tomar desde el punto de vista de temas de unir fuerzas y demás, pero a esta Administración en estos pocos años que nos queda y a las venideras, para la comunidad que la Administración tenga recursos y se puedan empezar a cubrir las obras que tanto se solicitan, ya con el tiempo con 1, 2 o 3 años no sé empezará a cambiar esa percepción de que ojalá que esos impuestos que se pagan sí se vean reflejados en beneficios para la comunidad.

Eso era desde ese punto de vista señor Presidente, entendemos de pronto la solicitud de la señora Nancy, de algunos Concejales, pero acá quedamos atentos a resolver las dudas que ustedes tengan, señor Presidente.

Acá me hace la claridad la doctora Luz Aurora precisamente POT no se puede tocar ahorita hasta que no salga la sentencia.

Gracias señor Presidente, Honorables Concejales.

SEÑORA YAKLIN DARIDZA CHAPARRO SALINAS, SECRETARIA DE PLANEACIÓN

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Continúa la Administración.

SEÑORA YAKLIN DARIDZA CHAPARRO SALINAS, SECRETARIA DE PLANEACIÓN

Gracias, respecto de la solicitud que nos hacía la ciudadana la señora Nancy Marcela, quería comentarle que el tema no es que no se haga la solicitud con un formato de PQR, un derecho de petición se puede hacer verbal, escrito, finalmente se va a recibir porque obviamente estamos atentos a responderle la ciudadanía de manera correcta.

Un tema obviamente es lo que se responda y lo que se requiera por parte de la Administración Municipal, otro tema finalmente será el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, sin embargo, como supervisora del contrato y a través de nuestro Alcalde se hizo como el compromiso para que ellos estén inicialmente 3 meses, pero estamos solicitando prorrogar también en tiempo para que ellos también estén unos meses adicionales, las peticiones con mucho gusto serán recibidas, no es el único canal digamos en las cuales se van a recibir las peticiones quejas y reclamos, esto va a quedar en la oficina del Palacio Municipal carrera 11 No.11-55 en el primer piso de la secretaría de Planeación, en el segundo piso se encuentra mi oficina, de manera presencial pues está el IGAC donde está la Dirección Territorial de Cundinamarca con el doctor Luis Carlos en la carrera 30 No. 48-51 existe una línea nacional que es la 6531888 donde también obviamente se pueden hacer las reclamaciones, la línea virtual página web en un horario continuo de 9 a 4, y una ventanilla virtual que tienen ellos llamada integrada que se llama "Vivi", sin embargo, si es responderle a la comunidad y decirles que obviamente van a existir reclamaciones, sabemos que obviamente todos queremos que esta actualización catastral sea correcta y por eso vamos a contar con 7 profesionales tanto de la Administración Municipal que trabajaron con el IGAC, como de profesionales del IGAC y estamos trabajando, por eso el día de hoy estuvimos toda la mañana con el doctor Oscar Rojas porque lo que estamos pidiendo es que nos den un acceso directo al sistema de información que tiene el IGAC, no esperar a que acá se radiquen las solicitudes y lleguen a Bogotá, sino que desde acá se le pueda dar respuesta a la ciudadanía, entonces que eso es como para darle un parte de tranquilidad señora Nancy, y como le digo en el segundo piso del edificio donde queda la Secretaría de Planeación está mi oficina y con mucho gusto la podemos atender en caso de que tenga alguna reclamación específica al respecto, gracias.



HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorables Concejales tienen el uso de la palabra., no hay intervenciones.

HONORABLE CONCEJAL CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Marcela.

HONORABLE CONCEJAL CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO

Gracias Presidente, muy buenas noches para mis compañeros Concejales, para los representantes de la Administración, las personas que nos acompañan presencialmente en el recinto y las personas que se encuentran siguiéndonos por las redes sociales.

Yo le había hecho unas preguntas al Concejal Ponente, Concejal Vela me gustaría usted me respondiera las preguntas que le hice hace dos sesiones cuando estábamos haciendo el estudio de este Proyecto de Acuerdo.

Gracias Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Ponente.

HONORABLE CONCEJAL WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO, PONENTE

Presidente como quedó claro en la Comisión tercera y como quedó claro en el informe de ponencia de segundo debate, allí claramente se establece que, y qué bueno que la Administración lo ratifique, los diferentes consejos lo ratifiquen este proyecto nada tiene que ver con la actualización catastral referente a el tema sustancial, es decir, este Proyecto de Acuerdo y quiero que me corrija la supervisora del contrato, el doctor contratista, el secretario, no tiene absolutamente nada que ver con la actualización catastral, simplemente lo que enuncian esos siete (7) artículos del Proyecto de Acuerdo es para la modificación de nuestro estatuto frente a las obligaciones de pronto pago. Luego el análisis que se realizó por parte de nuestro jurídico, por parte de los Concejales de la Comisión tercera fue en ese sentido, el espíritu de ese Proyecto de Acuerdo, vuelvo y repito y le solicito a la Administración Municipal si estoy equivocado frente a ese análisis por favor háganmelo saber, para qué asimismo, seguramente no en esta sesión, sino en otras sesiones podamos hacer un análisis diferente al que se plasmó en ese Proyecto de Acuerdo, en ese informe de ponencia de primer debate, en ese informe de ponencia de segundo debate, si no es así, entonces no sé qué estamos estudiando, pero si le solicito a la Administración que es la que da la iniciativa o presenta inicialmente este Proyecto de Acuerdo, si es diferente, realmente seguramente el informe de ponencia no fue claro, pero quiero que ustedes reiteren que este Proyecto de Acuerdo no tiene absolutamente nada que ver con la actualización catastral y que frente a las obligaciones que adquirió el Municipio de Chía cuando realizó esa

contratación con nuestro gestor y autoridad catastral que es el IGAC, Presidente gracias.

HONORABLE CONCEJAL CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Marcela.

HONORABLE CONCEJAL CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO

Gracias Presidente, Concejal Ponente esa no fue la pregunta que yo realicé, las preguntas realmente eran otras y tenían que ver con principio de retroactividad y no de la actualización, sino de la aplicación de lo que se va a aprobar dentro del Proyecto de Acuerdo, teniendo en cuenta que solo hay pronunciamiento en el informe ponencia al artículo primero, y quiero que quede muy claro porque usted pide que se dé claridad, que no fue sobre la actualización catastral y en ningún momento yo pedí eso, lo que le pedí fue que dentro de nuestras funciones naturales como Concejales se pudiera informar por usted desde la ponencia con relación a la aplicación de los articulados que vamos a aprobar o a negar si existe algún pronunciamiento suyo o alguna recomendación frente al principio de retroactividad, la favorabilidad, principio de justicia, equidad, pero no es para que se ría Concejal, realmente yo creo que así como yo a usted le pongo atención y le presto respeto usted también debería hacerlo, Concejal, yo le estoy hablando pero usted no debería estarse riendo, y yo creo que no me lo estoy inventando, las personas que están acá se están dando cuenta que usted lo está haciendo, y así como usted también hace preguntas o hacemos preguntas a la Administración y han sido respuestas de fondo yo quisiera que usted me respondiera, pero no que se burle de mí, y que me hable de la manera que me habló, porque es que yo a usted nunca le pregunté vuelvo y lo reitero sobre la actualización catastral, sino puntualmente sobre el Proyecto de Acuerdo, no sé si quiera revisar la sesión anterior para que vea cuáles son las preguntas que le hice y no tener que volver a repetírselas y si quiere puede respondérmelas en otra sesión, pero yo creo que este tampoco es la manera de que se debe dar o llevar el manejo en una sesión.

Gracias Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted Honorable Concejal muchas gracias por su intervención, Honorables Concejales continúan la palabra.

Concejal Torres uso la palabra.

HONORABLE CONCEJAL VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO

Gracias señor Presidente, un saludo muy especial a la Plenaria, a las personas que se encuentran presentes en la Corporación.

Doctor Óscar la verdad me quedó una inquietud es sobre la tasa de interés de mora, aquí aparece en el Acuerdo con un 40%, con un 40%, cuando la tasa de interés anual está en el 22.92, entonces me dejaría como la duda que se está cobrando más de lo debido, lo mismo a mí sí me gustaría que ustedes me expliquen cómo se va a manejar el tema de las afectaciones viales, el tema de las afectaciones viales le hablo del Decreto 369, todos estos anillos veredales quedaron afectados, quedaron afectados por una afectación vial y nosotros ahorita tenemos la oportunidad de estar en este momento haciendo la actualización catastral, estas familias que son bastantes familias ¿cómo van a quedar? ¿Van a seguir pagando el mismo impuesto que venían cobrándoles cuando no tenían la afectación? Mi pregunta es esa o como ya tiene la afectación ya está afectado en la Oficina de Ordenamiento Territorial del Municipio de Chía, ¿todas estas familias van a tener una minusvalía por el IGAC? Esa es mi pregunta, yo quiero saber cuál es la respuesta de esta pregunta, porque es nosotros tenemos en este momento la oportunidad de mirar ese tema, porque cuando volvemos a hacer la actualización catastral puede que sea en cinco (5), pueda que sea en ocho (8), pueda que sea en diez 10 años nuevamente, entonces es muy importante saber, conocer el tema cómo se les va a trabajar si el IGAC ya les hizo alguna caracterización a todas estas familias del Decreto 369.

Lo otro es, yo me imagino no más apenas empiecen a entregar los recibos la cantidad de personas que van a hacer reclamos, pienso que seis o siete profesionales que van a estar ahí no van a ser suficiente para todos los reclamos que van a llegar, y nuevamente lo digo ustedes tienen que estar preparados porque siete funcionarios no les van a dar la capacidad ¿Por qué lo digo? Porque ese mientras se hace la reclamación los funcionarios se van a demorar un mes, dos meses, y entonces todas estas familias que están haciendo reclamos van a perder los beneficios que está dando el Acuerdo del 10, del 15, del 20% y lo sé por qué se el IGAC se demora para hacer estos reclamos así tengan los funcionarios en el Municipio ¿Quién nos va a garantizar que se va a demorar 5 días o 10 días para que estas familias no pierdan los beneficios? Ahí es donde yo voy, y hay que garantizarles a todas estas familias que no pierdan los beneficios mientras están haciendo un reclamo, porque después de que se venza el primer plazo del 15% ya perdió la familia, ya perdieron los usuarios, ya perdió la comunidad; por eso yo pienso que doctora Yacklyn mirar a ver cómo se incrementa ese personal, ese se va a venir una masa de verdad bastante gente hace reclamos y siete personas no creo que les va a ser suficiente, eso sí lo tengo claro, y dejo aquí mi constancia que no va a ser suficiente y todas estas familias van a perder los beneficios que viene el Acuerdo Municipal, entonces antes de eso es prevención, prevenir que todas estas familias no pierdan esos beneficios.

Lo mismo las fechas, las fechas, la verdad sí le pido a los Honorables Concejales que este año es un año atípico para el cobro del impuesto predial la por la actualización catastral, por eso es atípico y ustedes lo explicaron muy bien, hay otros años atrás cuando no hay actualización catastral están entregando los recibos los últimos de febrero, tampoco los están entregando como dice el primero de enero, no, jamás los han entregado el primero de enero, eso los están entregando Aproximadamente los últimos de febrero, ahorita se demoraron un mes, dos meses por la actualización catastral y eso es uno tiene que ser consciente que no son errores de la Administración, y la Administración no ha tenido culpas en esto, esto es del mismo trabajo técnico que lleva todo este trabajo de la actualización, pero yo sí le he pedido a los Honorables que nosotros somos los defensores del pueblo ¿verdad? Y tenemos que brindarnos y ayudarle a la gente ahorita hay bastante gente de verdad que económicamente no está bien por la situación del país, y



nosotros tenemos que brindarle a la comunidad, mire la comunidad tiene un don de pago, una cultura de pago muy buena en el Municipio de Chía, y no hay que perder esa cultura por estos acuerdos, por estas demoras de pronto técnicas que sucedieron dentro del IGAC.

Una de las propuestas mías es Concejales es de pronto ampliar el mes de junio darles dos meses con el 15%, para que toda esta gente que va a hacer reclamos al menos tenga una gabela de 60 días y alcanza a ese beneficio de del 15%, es ampliar porque ese de una fecha a la otra no hay sino un mes, y en un mes no se alcanza a solucionar todos estos problemas que se van a venir, sí de verdad Concejales les dejo esa inquietud que ampliemos esa fecha de del 15 de junio que se vence con el 15% ampliarla y ahí quede con 2 meses, sobre todo la del 15% y ahí sí ya siguen igual, pero la primer fecha sí dejarla con 2 meses de plazo. Esas son mis inquietudes Presidente por el momento.

HONORABLE CONCEJAL CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO

Presidente, quisiera hacerle 2 preguntas a la Administración, la primera sería ¿Qué impacto se refleja o se pudo haber reflejado hoy en día el no haber realizado una actualización catastral en la anterior administración? Según lo que establece la ley de los 5 años y segundo quisiera saber, revisando el articulado del proyecto de acuerdo que versa sobre la modificación del estatuto de rentas si estamos ante una situación jurídica consolidada o no consolidada, gracias Presidente.

HONORABLE CONCEJAL VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO

Presidente se me quedo una preguntita. Dr. Óscar ciudadano me hace una pregunta, que él tiene un predio y él pagaba TRES MILLONES DE PESOS M/CTE (3'000.000) en la última actualización catastral que fue hace 7 años pagaba eso y aproximadamente 2021 empezó a pagar TRECE MILLONES DE PESOS M/CTE (13'000.000) si no se ha hecho la actualización catastral ¿por qué le incrementaron tanto? Él me hace esa pregunta, que sobre qué resolución cambió ese diferencial de tres a trece millones, gracias Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted concejal Torres, Honorables Concejales continúan en uso de la palabra, Concejal Jorge Salazar.

HONORABLE CONCEJAL JORGE HERNÁN SALAZAR GORDILLO

Gracias Presidente por conceder uso de la palabra, saludos a todos los compañeros de la Corporación, los funcionarios de la Administración y personas que participan en esta plenaria. Son claras muchas cosas, la actualización catastral es un hecho ya a partir del enero del 2025, también es claro que va a afectar de gran manera a las personas por el incremento y por el mismo motivo por la actualización va a afectar el bolsillo de todas las personas que tienen su inmueble. La propuesta a la Administración y a manera de una compensación se va a recibir un ingreso por la actualización catastral y mirándolo como una manera de compensación, los descuentos que se están planteando del 15% 10% 5% sería importante que la Administración evaluara si se pueden elevar unos cinco puntos, si dijéramos que



sea el 20% el 15% y el 10% de esa manera se brindaría un apoyo lo que decía el ejemplo que colocaba el concejal Víctor, la persona está pagando UN MILLÓN DE PESOS M/CTE (1'000.000), si le va a llegar por UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (1'500.000) por lo menos que tenga el descuento por pronto pago, sería importantísimo para que la comunidad podía recibir un alivio en ese sentido y son de las pocas cosas que yo pienso que se pueden hacer dentro del articulado de este proyecto, gracias Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorables Concejales continúan uso de la palabra ¿No hay más intervenciones? Como lo manifesté iniciando pienso que este tipo de proyectos como lo es esta modificación al Estatuto de Rentas a pesar de que si uno mira el objeto beneficiaría a los contribuyentes que sabemos en la situación en que se encuentran o nos encontramos porque esto nos afecta a todos es de pronto recordarle a la Administración que aquí se les advirtió, que aquí hace un año se les dijo, el tiempo no alcanzaba que ese tipo de contratos no se hacían en un tiempo tan corto. Y aquí hoy los culpables vamos a ser nosotros, ya estamos sintiendo Honorables Concejales ese temor, lo manifestaba la persona que intervino ¿Qué va a pasar cuando el primero de mayo según lo que establecen la misma Administración le salga a cada uno de los contribuyentes ese recibe de predial? ¿Qué vamos hacer? Y los culpables vamos a ser los Concejales, porque para la comunidad o en este momento piensan que aquí estamos definiendo eso y a esto se le tenía temor y por eso yo hace un año hablaba del tema y manifestaba como en tan poco tiempo iban a hacer un contrato, pero aquí doctor Óscar usted se comprometió, dijo que tenía la experiencia que el IGAC era el mejor, que eso iban a cumplir. El tiempo nos da la razón, algunos Concejales que no estamos de acuerdo con esa planeación que dicen tener los del gobierno en acción los que tienen la experiencia ustedes nos mienten acá, ustedes nos mienten cada vez que vienen; porque se sabía cómo iban a visitar 60.000 predios así tengan la tecnología y sea georreferenciado y todo lo que utiliza el IGAC, porque son los que más saben en el país y mire el problema en el que estamos, aquí propondría porque no sabemos ni cómo llegó esa actualización, no la conocen ni ustedes y aquí hablar de 15% 20% y 5% en descuento para el pronto pago del impuesto predial, no sabemos si sea posible o no, si es bueno para las finanzas del municipio o no, porque propondría entonces más bien demos un 60% 40% 20% y ni así se garantiza lo que decía la ciudadana ¿Qué va a pasar el otro año? Esto es delicado, el descuento se tiene que dar claro que si pero ese es el que usted nos tiene que decir hablemos con realidades ¿Hasta dónde podemos llegar? Estaban pidiendo inicialmente la posibilidad de las facultades para que existiera por medio de decreto estos descuentos ¿Qué tienen pensado? ¿Qué han hablado con sus contratistas? Puede ser una entidad del orden nacional, pero a nosotros nos dicen ustedes ¿Qué pretenden y qué piensan? Y ahí si hablamos con realidades, porque aquí si vamos a ver esos descuentos, creo que es importante hacerlo porque es la única manera de medio alivianar algo que se nos va a convertir en un caos y nosotros como Concejales nada que hacer y lo decían ustedes mismos, la reclamación ya se hace ante la entidad nosotros ya no podemos y es la verdad el trámite se sabe ¿Hasta dónde podemos llegar? Entonces propongo 60% 40% 20% y esa es mi propuesta como Concejal, para ese descuento del pronto pago del impuesto predial y para las sanciones y las multas de lo otro propongo lo máximo y que se mantenga aquí a diciembre porque aquí vienen y nos cuentan que el Acuerdo 226 fue que el año pasado tuvo esa posibilidad. Aquí nos tiene que mostrar cifras, una tablita venga mire esto se recaudó en julio, agosto, septiembre logramos en diciembre recaudar. Eso es con cifras, así como cuando vinieron y dijeron que la fuente de financiación para este Plan de Desarrollo iba a ser la actualización catastral, y claro está en el Plan de Desarrollo pero se les advirtió que eso no iban a cumplir, por qué fuimos en contravía de lo que ya se sabía, aquí también se mostró en ese momento como el IGAC estaba demorado en





la entrega de varios contratos que habían en el país. No entregan el de 7.000 habitantes ahora el de 200.000 o bueno el de 60.000 predios, esto va a estar muy muy delicado.

Estoy seguro que ese recaudo que se piensa tener no va a ser el esperado, porque mucha gente va a reclamar, el problema no es ahorita, el problema es después de que salgan esos recibos de pago, porque aquí podemos quedarnos dando vueltas Honorables Concejales, que si la actualización catastral ya está, según lo que manifiesta hoy el doctor Óscar no hay posibilidades de que ya no se dé y claro si tiene una responsabilidad fiscal en caso de que salga afectado el presupuesto o no se recaude lo que ya tendríamos que recaudar. Pero ya hablemos de lo real, ustedes que conocen podemos el 60%, podemos el 40%, podemos el 20% ¿Si lo logramos o no? Y ya no le damos más vueltas a proyectos como estos ¿Y qué tenemos que hacer nosotros Concejales? Poner la cara a la ciudadanía, seguramente aquí tendrá que venir toda la ciudadanía, nosotros dar nuestras explicaciones desde lo que cada uno ha hecho frente a este tipo de proyectos y ojalá así como se comprometió la Administración Municipal, tengan el grupo de profesionales para recibir esas quejas y que hagan el trámite ante la respectiva entidad pero ¿Qué va a pasar? Lo que acaba de manifestar un Concejal se va a perder el espacio de los plazos y qué ustedes siempre nos mienten y eso es Honorables Concejales con que se den cuenta que aquí no es venir y que nos hablen bonito y eso nos muestran mil cosas y llega el momento y después los que tenemos que poner la cara somos nosotros como Concejales del municipio. Nos quedarán otras sesiones, miremos y traigan ese análisis Dr. Óscar le pido lo máximo que se pueda, porque no es una propuesta de Edwin Fuentes no, es una propuesta de todos y miremos, hay que buscar la forma de que las personas de verdad no sientan tan fuerte este incremento en el impuesto predial. Por favor señorita Secretaria elevo a proposición.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Presidente antes de leer la proposición, quiero decirle algo, yo no tengo tantas inquietudes ni dudas en torno de este proyecto, tengo serias diferencias conceptuales y debo decir que en este momento ninguna satisfactoria. Pero también con motivo de lo que usted acaba de decir Presidente hay que advertir varias cosas, en ningún caso la decisión de actualizar o no el catastro del municipio es una decisión del Concejo, es una obligación de ley que está desde la Ley 14 del 83 en el Artículo Sexto y hacerlo cada 5 años además y no se ha hecho desde el 2019. En el 2019 se debió a derecho y no se hizo. Luego no es una responsabilidad en ningún caso del Concejo Municipal la actualización catastral, de hecho hubo hallazgos de la Contraloría Departamental de Cundinamarca en ese sentido, el año 2019 que estaba el alcalde Donoso, 4 años del alcalde Segura; 5 años de mora, aquí lo único que hicimos fue cumplir con mandatos que en ningún caso tienen carácter de disponibilidad son de obligatorio cumplimiento como la Ley 40 del 83, como el Plan de Desarrollo del presidente Iván Duque y como el Plan de Desarrollo del presidente Petro, es una obligación de nosotros como Concejales facilitar que el alcalde pueda cumplir con las normas, pero eso no nos puede trasladar la responsabilidad de la ineficiencia y la falta de seguimiento a la actualización catastral, son 2 cosas totalmente distintas Presidente. No me voy a cargar el bacalao porque se ha dejado que el IGAC de manera desconsiderada con los habitantes del municipio de Chía haya postergado so pena de confundir sus condiciones de autoridad catastral, con la de gestor catastral. No veo porque en ningún caso en torno de la Administración Municipal no se le exigió al IGAC un estudio de impacto previo a iniciar el proceso de actualización, porque la actualización necesariamente tiene un impacto, permíteme lo tautológico, un impacto en la ciudadanía y donde más le duele en el bolsillo ¿Dónde está el seguimiento?

Esto no se trata de decir que han tenido la mejor relación con el IGAC y que esos son las actividades legales que han adelantado en contra de la mora en la entrega de las bases catastrales, si alguien se tiene que cargar el bacalao de que vamos a llegar el quinto mes sin tener liquidación predial y en consecuencia tener comprobantes fiscales para poder adelantar todos los actos dispositivos en materia de bienes e inmuebles, no puede ser en ningún caso el Concejo Presidente, me he tragado responsabilidades desde el cargo de Concejal, nos han tratado de endilgar desde el principio responsabilidades nuestras y usted lo sabe Dr. Óscar el año pasado que en algún momento decían "No que es que en el Concejo no nos han querido aprobar las modificaciones al presupuesto" después que es "el Concejo no nos han aprobado el Plan de Desarrollo" ni siquiera lo había radicado, después "no en el Concejo no nos han querido aprobar la armonización" ni siquiera la habían radicado, no nos hemos tragado esos sapos, está bien pero este es la responsabilidad por cumplir la norma no nos puede caer encima y no podemos lavarnos las manos tampoco de haber facilitado que la Administración cumpliera con normas de obligatorio cumplimiento, la tarea de seguimiento, la tarea de real de acompañamiento y de que se cumpliera en oportunidad en términos en alcance el convenio inter administrativo es única y exclusivamente de la Administración Municipal.

Claro Concejal Víctor, aquí nosotros somos representantes y esto es un cuerpo colegiado de representatividad de la ciudadanía del municipio de Chía y desde luego que tenemos que estar pendiente del tema y para eso son los controles políticos, para eso son los informes que le pedimos a la Administración Municipal Pero aquí no vamos a cargarnos el bacalado de la actualización catastral o alguno de ustedes firmó algún convenio interadministrativo o alguno de ustedes tenían una posición contractual como Concejales en ese convenio interadministrativo, desde luego que no. Quién ha interpretado de manera determinada la normativa en materia catastral para que se aplique este mismo año la vigencia de los avalúos resultado de la actualización catastral, no fue el Concejo y en ningún caso han sido los Concejales.

Mire debo contarles algo, ayer estuve reunido con el Superintendente Nacional de Notariado y Registro y le conté lo que está pasando con la actualización catastral en Chía, que lamentablemente debo decirlo y que me perdone el presidente del Consejo Territorial de Planeación de Arbeláez Cundinamarca, que en el 2022 pasaron exactamente por lo mismo allá, pero curiosamente aunque son los mismos hechos con unas resoluciones idénticas, el gestor catastral allá fue la Agencia Catastral de Cundinamarca, pero los hechos fueron idénticos, van un poquito adelante porque la hicieron en el 2022 y se las clavaron la vigencia catastral en el 2023. Lo mismo que está pasando acá que se pretende hacer y que ojalá Dios los iluminara y les diera consideración y con misericordia con el municipio de Chía. Entiendo Dr. Óscar lo que usted acaba de decir, ya tiene carencia de obras de infraestructura tiene muchísimas necesidades y que solamente se pueden cubrir con dinero eso es claro, le agradezco mucho esa explicación no lo había logrado entender y entiendo que precisamente la razón de ser de las actualizaciones catastrales, es mantener también actualizados los ingresos de los entes territoriales. Obvio tiene que incrementarse de acuerdo con la realidad, lo normal es que tribute por lo real y efectivamente tengo desde luego, pero no por mucho madrugar amanece más temprano Secretario. Insisto en que la aplicación de la vigencia debe implementarse a partir del primero de enero del 2026 hay que cumplir con el Artículo Octavo de la ley, hay que cumplir con el Artículo 84 de nuestro decreto, pero son interpretaciones que ustedes insisten y mantienen en ello pero mi intervención realmente Presidente era para decirle que es que el de la actualización y de la liquidación predial no es de los Concejales, claro estaremos aquí muy pendientes y seguiremos poniendo en la llaga donde consideremos que hay llaga, pero no es una responsabilidad de nosotros en ningún caso, excúseme Presidente, muchas gracias.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted Honorable Concejal Pablo, Concejal Jorge Salazar.

HONORABLE CONCEJAL JORGE HERNÁN SALAZAR GORDILLO

Gracias Presidente, a ver si no tenemos aún los resultados tampoco podemos juzgar y aquí hemos como viabilizado todo ese cuento, se espera que esa actualización catastral no va a ser superior al valor real comercial de un inmueble. Ahí es donde realmente habría problema, si supera el valor comercial ya hay problema Pero la realidad es que la actualización lo que quiere es que los inmuebles lleguen a su valor real. Inclusive se busca que eso se logre año a año, ha habido casos como el de Bogotá que se invitaba a la actualización catastral de manera voluntaria y han sucedido cosas tremendas. Hoy en día los realmente más perjudicados son las personas que están transfiriendo sus inmuebles, porque son las personas que tienen negocios pendientes, tienen cosas por realizar, pero a la vez es la gente que está esperando con mayor ansiedad su actualización catastral, porque en el momento que le habiliten su valor catastral real se evita una ganancia ocasional que es 10% del valor en la venta de inmuebles y ese valor de ganancia ocasional, puede superar mucho más cualquier valor que se haya incrementado en el tema del incremento catastral y mucha gente espera con ansia de esa que está realmente necesitando esa actualizaciones, que le llegue para que de esa manera se evite ese incremento a ese pago de ganancia ocasional que es obligatorio.

Yo esperaré y la invitación es que esperemos que llegue y realmente si esa actualización va a estar por encima del valor comercial del inmueble porque mucha gente está acostumbrada, pasa lo mismo que la estratificación, viven en Yerbabuena y pagan estrato 2 en servicios porque se rural y eso tampoco debe ser así; pienso que el real reclamo es cuando usted tiene un inmueble que vale QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (500'000.000) y están por encima de ese valor comercial, mientras no se presente esa situación que porque simplemente lo llevaron como valor real, la gente debe saber que eso es lo que vale su inmueble, porque si usted tiene un inmueble que está pagando por DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (200'000.000) y vale QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (500'000.000) y le dice que le doy DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (200'000.000) no se lo van a vender en eso. Nosotros también debemos ser conscientes de que debemos pagar por lo que realmente van las cosas y las necesidades del municipio son muchísimas en todos los aspectos. Aquí no hay vías, aquí no hay cómo desarrollar, se necesita en la parte de educación, se necesita. Lo que la Administración tiene que hacer es mostrarla en la Corporación cómo van a ser, cómo se van a invertir estos recursos, pero finalmente no lo veo que sea tan mala porque es una cuestión de ley, como lo dijo el concejal Pablo y lo ha dicho toda la Administración es una cuestión de ley que hay que hacerla y ojalá para que no sucediera esto se hiciera de manera anual, ojalá lleguemos a eso algún día en nuestro municipio, gracias Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted concejal Jorge, Concejal Pablo.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Muy amable Presidente por darme el uso de la palabra, quiero hacer de consideración respecto de 2 temas: el primero es ¿Cuál es la naturaleza del Proyecto de Acuerdo 04? El que estamos debatiendo y es unos descuentos por el pronto pago que están ya en el estatuto, sino que como estamos, no se ha hecho la liquidación predial, hay que tratar de mantener esos privilegios y esos beneficios en el tiempo para los habitantes del municipio de Chía y de una vez aprovechan eventualmente para hablar de los porcentajes. Pero Concejal Salazar y Concejales compañeros, distinto es y lo decía Nancy Marcela Cruz el primer año salvo para predios de urbanizables no desarrollados, para el resto de inmuebles, el primer año no puede tener un incremento superior al 50% de lo que pagó el año inmediatamente anterior, pero en el año siguiente va pleno. Recuerdo cuando ustedes radicaron allá en los últimos días de diciembre el Proyecto de Acuerdo contentivo de esos 504 artículos y 18 tributos, para unificar el estatuto tributario en un solo acuerdo y cuando hablaban de predial para atemperar ese impacto de la actualización catastral, se hacía progresivo la implementación de esa tarifa del cobro del predial, para que no pasara eso que decía Nancy Marcela Cruz hace un momento; que el primer año se le pone la carnada al ciudadano tiene un descuento no se puede incrementar más del 50%, el siguiente año va pleno. Si insto a la Administración Municipal a que se presente con premura y con el tiempo necesario para estudiar un Proyecto de Acuerdo tan complejo y tan extenso que no se puede aprobar Dr. Rojas en 2 o 3 días o por lo menos yo me declaro bruto porque a mí la capacidad no me da. Es importante es la real manera de atemperar el efecto de esa actualización catastral indistintamente de que se aplicara la interpretación que hago de las normas de que debe ser la vigencia a partir del primero de enero del 2026. Indistintamente eso debería ser progresivo, pero eso está en manos de ustedes como Administración, no es de nosotros Concejales, porque lo que tiene incidencia fiscal impacto fiscalía, iniciativa exclusiva es de la Administración Municipal. Ninguno de nosotros como Concejal así quisiera podría presentar un Proyecto de Acuerdo a esa naturaleza.

La invitación es a la Administración no para este de plazos realmente para temperar el impacto que puede generar la actualización catastral. Y un segundo tema con respecto a la intervención que hacía el Concejal Jorge es discutir lo que acaba de decir Concejal Jorge, usted habla de la ganancia ocasional, la ganancia ocasional era del 30% hasta hace unos años. Después lo bajaron al 10% y hoy está en el 15% pero voy a decirle algo y excúseme que lo corrija aquí en público, pero resulta que la ganancia y la renta son excluyentes, esto quiere decir que el 30% de la renta cuando usted paga ganancia ocasional, paga es el 10% y no puede al mismo tiempo el 30% de la renta. Luego usted pagando ganancia ocasional resulta pagando menos tributo, era solamente esas 2 intervenciones Presidente, muchas gracias.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted concejal Pablo Honorables Concejales continúan en uso de la palabra. Concejal Iván Jiménez.

HONORABLE CONCEJAL IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTTA

Gracias Presidente un cordial saludo para la plenaria, para la Administración Municipal, las personas que nos acompañan en las gradas y a través de los diferentes medios. Creo que el tiempo nos termina dando la razón y lo he manifestado en repetidas ocasiones aquí dentro de lo que nosotros planteábamos hace un año le decíamos también a la Administración en ese momento incluso al Dr. Óscar, cuál era la premura de hacer este tipo de ejercicios. Un ejercicio que finalmente va a impactar al municipio de una manera negativa sí y lo vamos a ver en un porcentaje bastante alto, lo he manifestado en algunas intervenciones vuelvo



y lo reitero, sería bueno que miraran la posibilidad también de empezar a hacer esos cobros a partir del siguiente año a partir del año 2026 y ahí me asalta la primera duda Dr. cuando usted decía que el dejar de percibir, recibir o recaudar esos dineros este año lógicamente eso generaría una desproporción en los ingresos del municipio. A mí me gustaría saber, porque si usted lo está manifestando así, hoy ya deben tener ustedes una idea de qué porcentaje, por lo menos en porcentaje, se estaría dejando de percibir si no recaudamos este año, sino el siguiente año ¿Y qué impacto negativo puede tener en las finanzas del municipio? Eso me gustaría que me lo contara.

Estoy de acuerdo con el Concejal John Edwin Fuentes, me gusta la propuesta que él plantea ya esto ustedes en algún momento hicieron ese proceso contractual, ya tiene un avance, ya cuentan con las bases; sería bueno también que ustedes nos dijeran hasta dónde pueden llegar con el alcance para beneficiar a la comunidad y no nos basemos solo lo que dice el Acuerdo 107, porque finalmente si hay voluntad ¿Quién se va a beneficiar? La comunidad como tal y ahí sería bueno que ustedes analizaran ese tema y también nos trajeran una propuesta de qué se puede hacer para poder tener un mayor alcance con la comunidad, si finalmente no se puede hacer el recaudo a partir del año 2026.

Retomando el tema también, no son 90 días lo que le solicito para el tema de los plazos Dr. vuelvo y le aclaro, la misma comunidad también tenga la cantidad de tiempo que manifiesta el Acuerdo 107 y estamos hablando 120 días, 90 días, 60 días y 30 días. Esos son los plazos que hemos manifestado acá en repetidas ocasiones.

A la doctora Yaklin, aquí me causa la verdad mucha preocupación y lo he repetido en varias ocasiones y hace más de un año se los dije, ustedes saben que nosotros representamos unos sectores bien importantes. Lo decía la comunidad lo han dicho los Concejales y ustedes lo saben más que nadie. Acá todos los que estamos sentados representamos unos sectores y se los dije a ustedes hace más de un año hay una preocupación bien alta que de una u otra manera valga la redundancia me preocupa y es que la actualización se hace como usted lo estaba manifestando ahorita, con drones y con las diferentes herramientas que hay, claro y usted nos decía algo muy importante el municipio tiene 7.892 o 94 hectáreas si no me equivoco y eso está bien. Me gustaría que en estos momentos solo me dijera sí o no ¿Conoce cuántas hectáreas tiene el municipio para trabajar la actividad agrícola pecuaria? Creo que no, le cuento tenemos alrededor de 2.000 hectáreas precisamente para trabajar esta actividad y ahí está mi preocupación y sé que más de uno de los Concejales que representan las diferentes zonas y sobre todo la parte occidental, estoy hablando de los pequeños y medianos productores o de los campesinos que por temporadas como la que estamos viviendo de invierno, hagan una enramada para mejorar su calidad en la actividad que ellos desarrollan a diario y pregunto ¿Qué va a pasar con estas personas? Porque en una reunión con el Alcalde en Delicias hace más de un año también hicimos esa pregunta y nunca la contestaron, de pronto porque no era el sector lógicamente de la parte agrícola pecuaria y si ustedes se dan cuenta es un sector poblacional que el 72% de esta comunidad son adulto mayor; claro, van a contar con unos espacios para poder atender la gente, pero volvemos a lo mismo esto sucede precisamente porque no organizamos ese tipo de situaciones. Creo si no estoy mal que el Concejal Torres también lo manifestó en esa época hace más de un año, porque es que acá no hay que perjudicar a la gente de esa manera no hay que castigarlos y eso es un sector bien importante, que si bien es cierto es pequeño no deja de ser importante. Recuerden que de allí parte la seguridad alimentaria para el municipio, gracias Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Página 43 de 46

- Carrera 3 No 12-88 Barrio 20 de julio, Chía, Cundinamarca
- Email: contactenos@concejomunicipalchia.gov.co
- Web: www.concejomunicipalchia.gov.co
- Teléfono: (601) 8631125



A usted Concejal Ivan, Concejal Ponente tiene el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO, PONENTE

Gracias Presidente, simplemente terminar diciéndole o solicitándole de pronto a la Administración que frente a todas las inquietudes que de pronto se han suscitado aquí por parte de los diferentes compañeros, ustedes mismos tienen que identificar que hay cosas que son de manera directa, algunas observaciones de manera indirecta y vuelvo a repetir seguramente desde la ponencia dentro del estudio de la Comisión Tercera hay muchas cosas que para mí como ponente y seguramente para los Concejales que hicieron parte del debate fueron irrelevantes, muchas de las cosas o aportes que están realizando acá mis compañeros, de pronto para ellos son muy relevantes y de manera respetuosa pues requieren una respuesta, pero cuando ustedes van al análisis y acá quiero reiterar; no es si estoy o no estoy de acuerdo con el Proyecto de Acuerdo no es si se sale negativo o sale positivo no. Acá hay algo sumamente claro y es que en nada tiene que ver el Proyecto de Acuerdo No. 04 que es de pronto pago o de beneficios o determinación de la tasa de interés, directamente con lo que ustedes van a realizar frente al cobro de la actualización catastral, porque ustedes fueron los que lo contrataron claro. Pero con este Proyecto de Acuerdo hay muchas inquietudes que a mi juicio y seguramente el equivocado soy yo de pronto, pero que a mi juicio nada tiene que ver con el Proyecto de Acuerdo porque los 6 o 7 artículos que han esbozado por parte de la Administración Municipal, creo que la gente también ya tiene claridad que frente a este Proyecto de Acuerdo hay 2 hipótesis.

Si nosotros lo votamos de manera negativa se van a expedir los recibos de igual manera con los valores catastrales del 2025, lo que dice allá en la resolución del IGAC en la parte resolutive en el numeral segundo, si no estoy mal. Si lo votamos positivo ustedes van a expedir los recibos de igual manera con lo que les ha indicado el IGAC como gestor catastral pero sin los beneficios que tiene nuestro estatuto, esa es la realidad no es ninguna otra. Ya se explicó por parte de la Administración también si en efecto, qué pena. Por qué debe cobrarse con el avalúo del 2025 algunos no estamos de acuerdo NO ESTAMOS DE ACUERDO, otros estarán de acuerdo que la metodología no nos gusta pues es la metodología que existe que tenemos que mirar qué hacer frente a ese cobro, bueno acuda entonces ante el Contencioso Administrativo, pero en aras de garantizarle de pronto esa respuesta a mis diferentes compañeros, sí les sugeriría respetuosamente que hayan tomado los apuntes convenientes, aun cuando seguramente para mí en mi informe de ponencia y en el estudio, no lo tuve en cuenta, porque para mí era irrelevante; para mis compañeros seguramente no.

En ese orden de ideas es que les pido que hagan si se quiere de pronto un cuadro en el cual digan "Oigan mire lo que usted está preguntando si bien es cierto hace parte de la actualización catastral, no tiene nada que ver con este Proyecto de Acuerdo" frente a lo que estamos decidiendo para tener mayor claridad, porque indudablemente acá lo ha dejado zanjado ya el Concejal Pablo Andrés en que quien es responsable de asumir las consecuencias nocivas, aunque necesarias por los planes nacionales de desarrollo como fue el del expresidente Iván Duque y el presidente Petro, son ustedes como Administración Municipal que fueron los que realizaron la contratación en el tiempo que incluso si no alcanzó o si algunos Concejales acá tienen razón frente a que no se debe aplicar con el 2025, sino el 2026 eso es otro asunto. Pero frente al Proyecto de Acuerdo creo que hay una claridad al unísono frente a lo que se está decidiendo en este Proyecto de Acuerdo pero en gracia de discusión de poder tener de pronto otra sesión para las observaciones, convenientes y pertinentes Presidente me permito elevar a proposición el aplazamiento del Proyecto de Acuerdo No.04.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Por favor señora Secretaria existiendo una proposición en el sentido de aplazar el estudio en segundo debate del Proyecto de Acuerdo No.04, por favor tomamos votación por aprobación o negación de la misma.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO	POSITIVO
JOHN EDWIN FUENTES CORREA	POSITIVO
LUIS FELIPE GALVIS RAMOS	POSITIVO
LAURA GISELLE GARCÍA MELO	POSITIVO
IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTTA	POSITIVO
ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ	POSITIVO
JAVIER ENRIQUE MORENO FORERO	POSITIVO
CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO	POSITIVO
JOHN ALEXANDER ROBAYO ALARCON	POSITIVO
JORGE HERNAN SALAZAR GORDILLO	POSITIVO
VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO	POSITIVO
WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO	POSITIVO

Le informo señor Presidente que hay 12 votos positivos por la aprobación de la proposición.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Queda aprobada la proposición de aplazamiento. Popr favor declaramos la Sesión Formal.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

Se declara la Sesión Formal señor Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Siguiente punto en el orden del día.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

El orden del día ha sido agotado, señor Presidente.

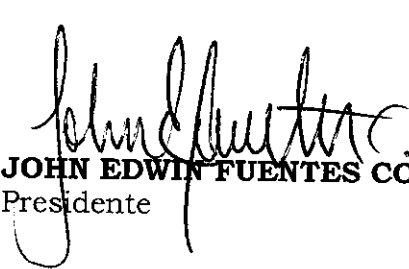
HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

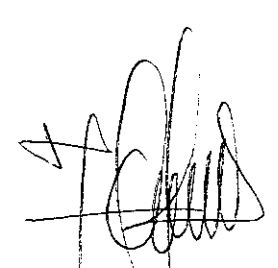
Siendo las 8:21 de la noche del día 22 de abril de 2025, doy por finalizada la sesión Plenaria convocada para hoy, y cito para mañana 23 de abril a partir de las 4:30 de la tarde.

Feliz noche Honorables Concejales.



Concejo de Chía


JOHN EDWIN FUENTES CORREA
Presidente


YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO
Secretaria General (E)

Elaboró: Diana Romero, Esleny Gualtero, Oscar Vanegas, Vidiana Paniagua y Luisa Lancheros. Apoyos y Secretarios.
Revisó: Diana Romero, Esleny Gualtero, Oscar Vanegas, Vidiana Paniagua y Luisa Lancheros. Contratistas y Secretarios. Yizza Obregón, Secretaria General (E).

Nota: LEY 1551 de 2012. Artículo 16. El artículo 26 de la LEY 136 de 1994 quedará así: Artículo 26. Actas. De las sesiones de los Concejos y de sus Comisiones permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las Comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas. El Audio de la presente Acta, es soporte de esta y reposa en el Archivo de la Corporación